

Aula 03

*DataPrev - Legislação Acerca da
Segurança da Informação e Proteção de
Dados - 2026 (Pós-Edital)*

Autor:
Antonio Daud

11 de Julho de 2026

Índice

1) Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados)	3
2) Questões Comentadas - Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) - FGV	51
3) Lista de Questões - Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) - FGV	75

1. INTRODUÇÃO

Olá, amigas (os)!

Nesta aula, na versão “simplificada”, estudaremos a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, que tem por objetivo garantir a **segurança de dados pessoais**, protegendo a privacidade das pessoas físicas, a liberdade e o desenvolvimento da personalidade.

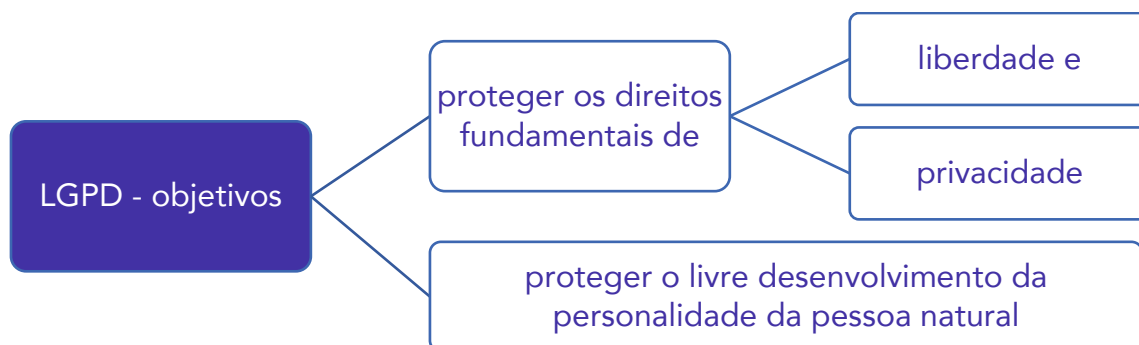
A boa notícia é que a cobrança da Lei em provas, em geral, tem sido bastante **literal**, exigindo uma noção geral da norma e detalhes dos pontos mais importantes.

Tudo pronto? Vamos em frente!

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, **inclusive nos meios digitais**, sendo que suas regras devem observadas por **pessoa natural** ou por **pessoa jurídica**, seja de direito público ou privado. Como a LGPD é uma norma de interesse nacional, suas normas gerais devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A LGPD tem por **objetivo** proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural:



Aplicação da Lei

A LGPD aplica-se a **qualquer operação** de tratamento realizada por pessoa, natural ou jurídica, de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que (art. 3º):

- ☐ tratamento tenha por objetivo o **fornecimento de bens** ou **serviços** ou o tratamento de dados de **indivíduos localizados no território nacional**
- ☐ tratamento seja **realizado no território nacional**
- ☐ **dados** pessoais objeto do tratamento tenham sido **coletados no território nacional**

Percebam, portanto, que pouco importa onde os dados pessoais estejam sendo armazenados, ou o meio no qual estão armazenados. O que irá atrair a adoção da LGPD é a utilização dos dados em território nacional, a realização do tratamento em território nacional ou a coleta de dados no país.

Além disso, em relação à última hipótese, vale destacar que, como regra, consideram-se **coletados no território nacional** os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta.

Adiante veremos situações nas quais não se aplica a LGPD. De toda forma, vale já adiantar que, em relação à primeira hipótese acima (tratamento para fornecimento de bens ou serviços ou de indivíduos localizados no território nacional), os dados provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, não irão atrair a aplicação da LGPD, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.



Pois bem, de outro lado, a LGPD **não se aplica** ao tratamento de dados pessoais realizado nas seguintes situações (art. 4º):



Definições

Ao longo deste curso, iremos detalhar alguns dos conceitos listados a seguir. De toda forma, é importante ter uma boa noção da definição literal, visto que muitas questões de prova limitam-se a exigir esta memorização. Avante!

A Lei veicula as seguintes definições (art. 5º):

titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;

agentes de tratamento: o controlador e o operador;

controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

autoridade nacional: "órgão" ¹ da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) atua como uma "**guardiã dos dados pessoais**", podendo fiscalizar a aplicação das regras da LGPD e até mesmo aplicar sanções aos infratores.

órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo

¹ Apesar de a LGPD definir a autoridade nacional como "órgão" (art. 5º, XIX), atualmente ela possui natureza de **autarquia** (entidade) – art. 55-A.

social ou estatutário a **pesquisa básica** ou **aplicada** de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico;

consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o **titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais** para uma finalidade determinada;

bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;



Atenção para não confundir **bloqueio** com **eliminação**, visto que o bloqueio é uma medida temporária, e a eliminação consistirá na própria exclusão do dado .

transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

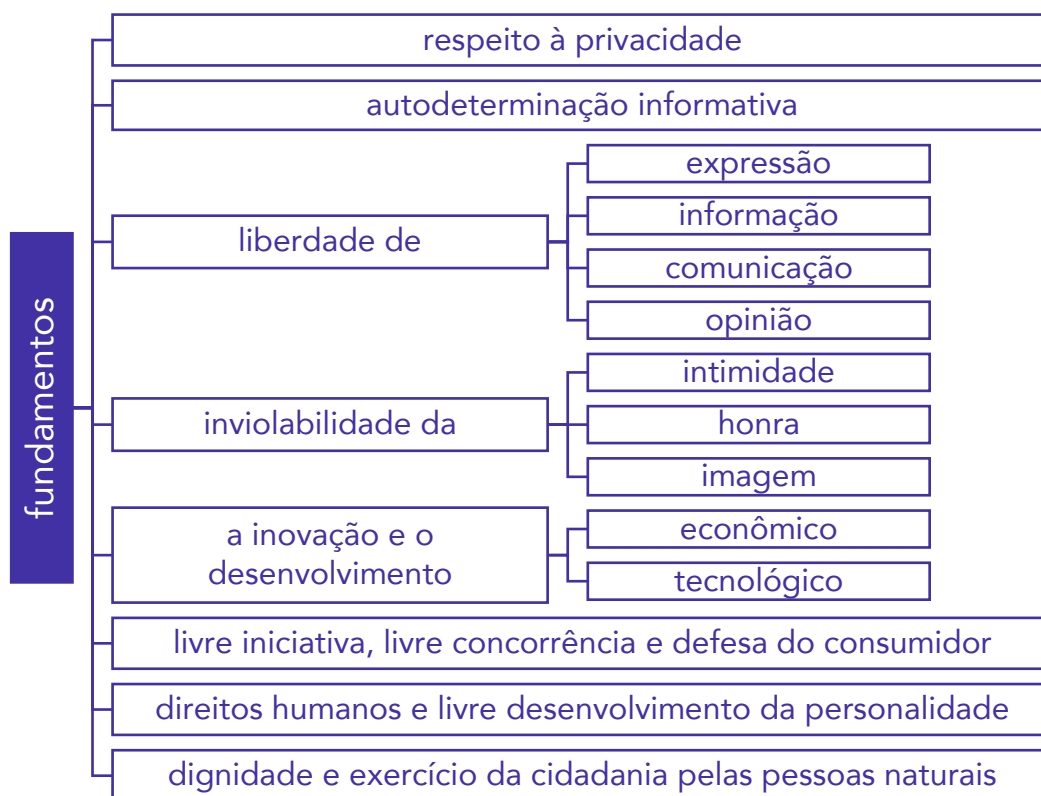
uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;

relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de **dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais**, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

Fundamentos da LGPD

➤ Fundamentos da proteção de dados pessoais

A proteção de dados pessoais tem como fundamentos (art. 2º):



Vejam como estes fundamentos foram cobrados na questão a seguir:

FUNDATEC - IPE Saúde

Em relação aos fundamentos especificados no Art. 2º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o fundamento que NÃO faz parte dessa Lei é:

A Respeito à privacidade.

B Autodeterminação informativa.

C Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem.

D Liberdade na divulgação de dados pessoais em meios digitais, seguindo o princípio da liberdade de informação.

E Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião.

Comentário

Gabarito (D). Ao contrário do que menciona a letra (D), a LGPD prevê o respeito à privacidade (e não divulgação livre dos dados pessoais).

Princípios

As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a **boa-fé** e os seguintes princípios (art. 6º):



Além de conhecer quais os princípios, vamos comentar brevemente sobre cada um deles.

O **princípio da finalidade** informa sobre a realização do **tratamento** dos dados **para propósitos legítimos, específicos, explícitos** e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.

O **princípio da adequação** diz respeito à **compatibilidade entre o tratamento e as finalidades informadas ao titular**, de acordo com o contexto do tratamento.

Por sua vez, o **princípio da necessidade** está ligado à limitação do **tratamento ao mínimo necessário** para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

O **princípio do livre acesso** relaciona-se à garantia, aos titulares, de **consulta facilitada e gratuita sobre o tratamento de seus dados**, sua forma e duração, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.

Relacionado ao "livre acesso" temos o **princípio da transparência**, que garante, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial.

O **princípio da qualidade dos dados** diz respeito à garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.

O **princípio da segurança** relaciona-se à utilização de medidas **técnicas** e administrativas aptas a **proteger os dados pessoais de acessos não autorizados** e de **situações acidentais** ou **ilícitas** de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

O **princípio da prevenção** consiste na adoção de medidas para **prevenir a ocorrência de danos** em virtude do tratamento de dados pessoais.

O **princípio da não discriminação** informa a **impossibilidade** de realização do tratamento para **fins discriminatórios ilícitos** ou **abusivos**.

Por fim, o **princípio da “responsabilização e prestação de contas”** representa a demonstração, pelo agente de tratamento de dados, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

3. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Neste capítulo, estudaremos as hipóteses em que os dados poderão ser tratados, como se dá o tratamento de dados pessoais sensíveis e para crianças e adolescentes, bem como o término do tratamento dos dados pessoais. Vamos lá!

Dados Pessoais

Primeiramente, lembro que **tratamento de dados pessoais** representa toda **operação** de informação relacionada a **pessoa natural**.

De modo mais detalhado, a literalidade da LGPD menciona que tratamento consiste em **toda operação** realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração (art. 5º, X).

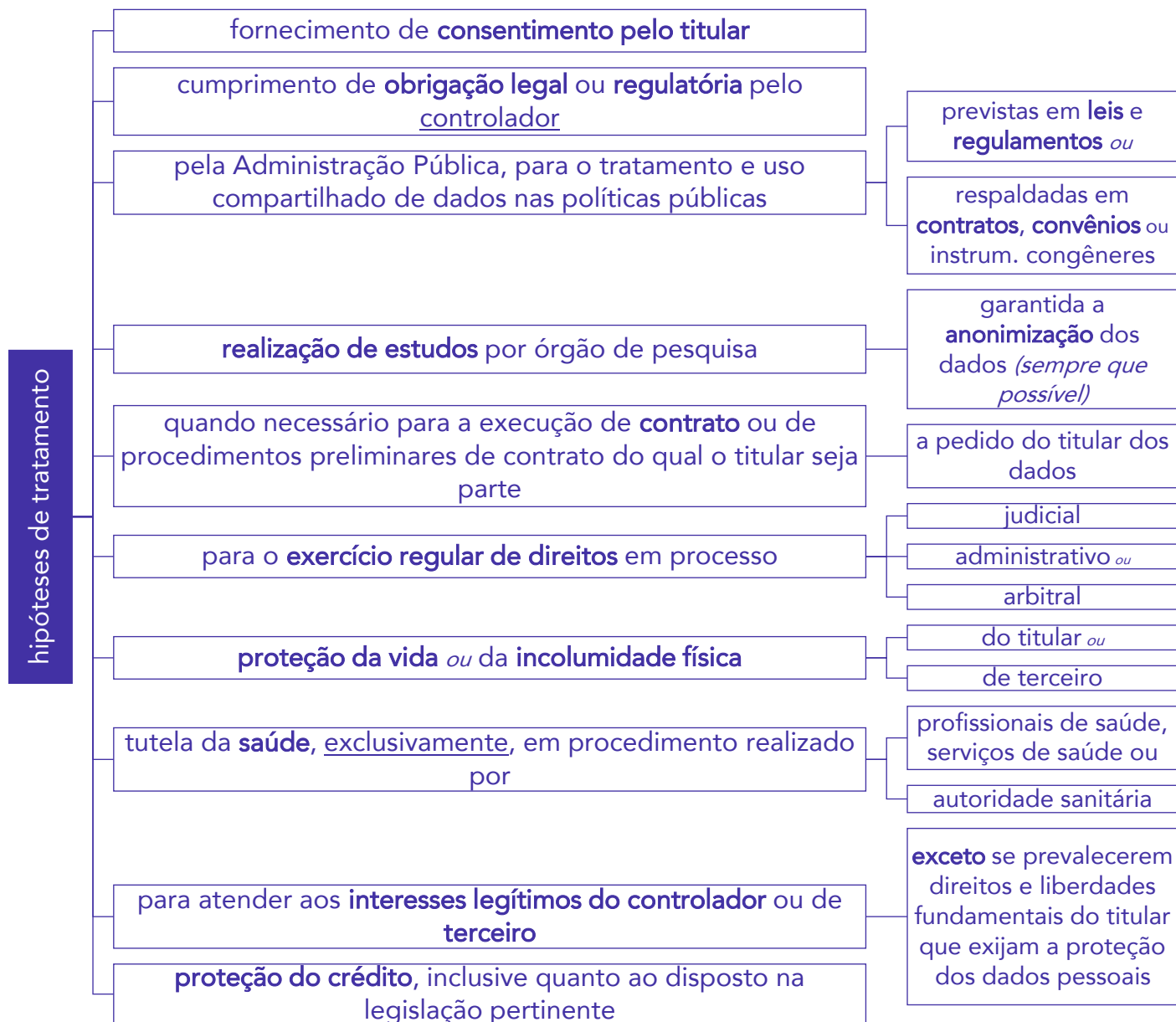


EXEMPLIFICANDO

Exemplos: coleta do seu endereço por uma empresa, armazenamento dos nomes de seus filhos ou pais por um órgão público, da captura de seu endereço de e-mail por um site de compras, do cadastro de sua data de nascimento pelo seu empregador, etc.

Hipóteses para Tratamento de dados pessoais

Para proteger seus titulares, a LGPD estabelece que o tratamento de dados pessoais **somente poderá ser realizado** nas seguintes hipóteses (art. 7º):



Note que apenas na 1ª hipótese exige-se o consentimento do titular. Nas demais hipóteses, portanto, o tratamento de dados pessoais poderá ocorrer mesmo sem este consentimento.

No 1º caso acima (consentimento do titular dado), mais uma importante observação! Se o **controlador dos dados** que recebeu o consentimento **necessitar compartilhar dados pessoais com outros controladores**, em regra ele deverá obter **consentimento específico** do titular para esta finalidade (§ 5º). Em outras palavras, o consentimento autoriza em regra apenas o agente que o recebeu.

Tal consentimento específico não será necessário nas hipóteses de dispensa do consentimento previstas na LGPD. Todavia, eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas na LGPD, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular (§ 6º).

No caso de o **controlador tratar dados**, mesmo sem o consentimento do titular, para **cumprir obrigação legal ou regulatória**, pode-se citar como exemplo² o empregador (controlador) que trata dados pessoais de seus empregados ao informá-los para a Previdência Social ou durante uma fiscalização do Ministério do Trabalho.



Indo adiante, vejam que, além de detalhar as hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais, a LGPD estabelece importantes requisitos para o tratamento de dados em seu artigo 7º.

Nesse sentido, o tratamento de **dados cujo acesso é público** deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização (§ 3º). Então, o dado tornado público não poderá ter sua utilização desvirtuada, escapando do motivo ensejador de sua disponibilização.

Além disso, se os dados pessoais foram **tornados públicos manifestamente pelo titular**, fica dispensada a exigência de consentimento, resguardados os direitos do titular e os princípios da LGPD (§ 4º). O raciocínio aqui é que, implicitamente, tem significado de consentimento a publicização do dado pelo seu titular.

Ponto interessante é que o tratamento posterior dos dados pessoais tornados públicos pelo titular (comentados nos dois parágrafos acima), poderá ser **realizado para novas finalidades**, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular (§ 7º).

➤ **Consentimento do titular**

Já sabemos que uma das hipóteses autorizadoras do tratamento de dados pessoais diz respeito ao consentimento dado pelo próprio titular do dado. O consentimento representa a

² TEIXEIRA, Tarcísio. Guerreiro, Ruth Maria. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais comentada artigo por artigo. SaraivaJur. 4ª ed. P. 73

“**manifestação livre**, informada e **inequívoca** pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada” (art. 5º, XII).

Nesse sentido, a LGPD prevê que tal **consentimento** seja fornecido **por escrito** ou por **outro meio** que demonstre a manifestação de vontade do titular (art. 8º). Sendo fornecido por escrito (como ocorre em um contrato de prestação de serviços, por exemplo), esse deverá constar de **cláusula destacada** das demais cláusulas do contrato (§1º).

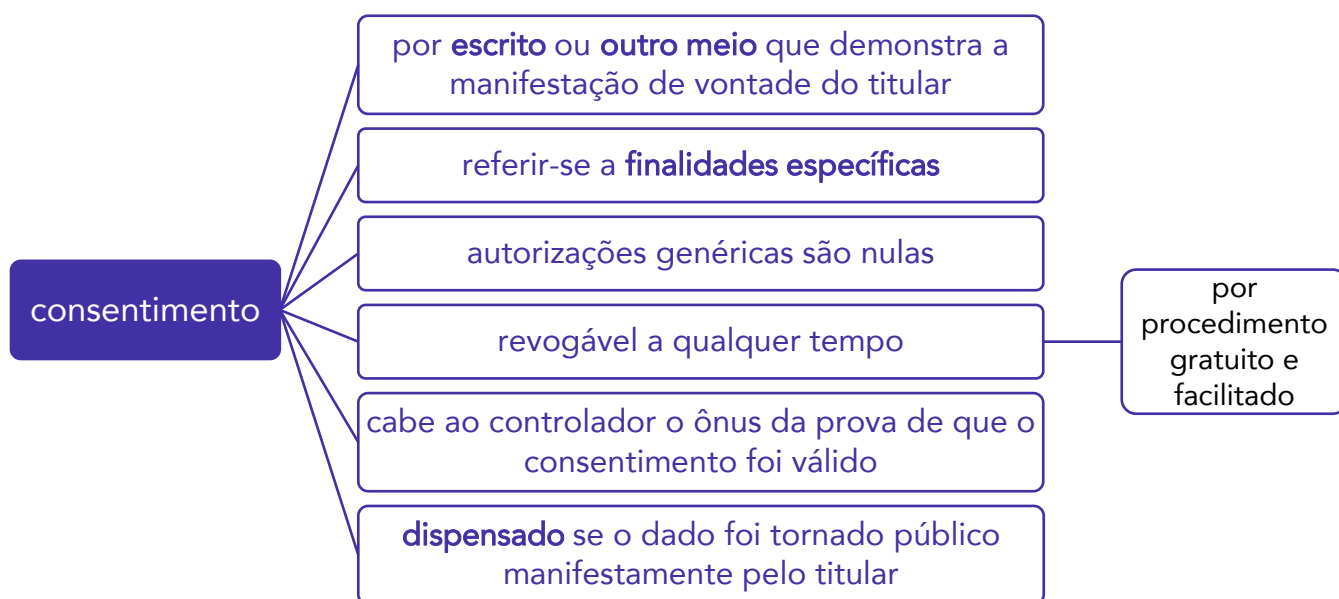
O consentimento deverá referir-se a **finalidades determinadas**, sendo que as **autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas** (§ 4º).

Como o consentimento para tratamento dos dados pessoais é um ponto central na LGPD, o legislador previu que **cabe ao controlador o ônus da prova** de que o consentimento foi fornecido de acordo com as exigências da LGPD (§ 2º).

Repare que essa atribuição do ônus da prova ao controlador é outro mecanismo para proteger o titular do dado. Portanto, não havendo prova inequívoca de fornecimento do consentimento, a entidade não poderia tratar tais dados pessoais (a menos que enquadre o tratamento em outra hipótese legalmente admitida).

Reforça tal proteção a **vedação ao tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento** (§ 3º). Portanto, se o titular do dado fornece consentimento para tratamento dos dados pessoais mediante coação, erro, dolo, estado de perigo (ou outro vício de consentimento), o controlador estará impossibilitado de tratá-los.

O consentimento pode ser **revogado a qualquer momento**, mediante manifestação expressa do titular, por **procedimento gratuito e facilitado**. A revogação, todavia, somente gera efeitos a partir daquele momento, de sorte que ela não prejudica o tratamento realizado até o momento da revogação. Nesse sentido, a LGPD prevê que, havendo a revogação, são **ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado** (§ 5º).



Fornecimento de informações ao titular dos dados tratados

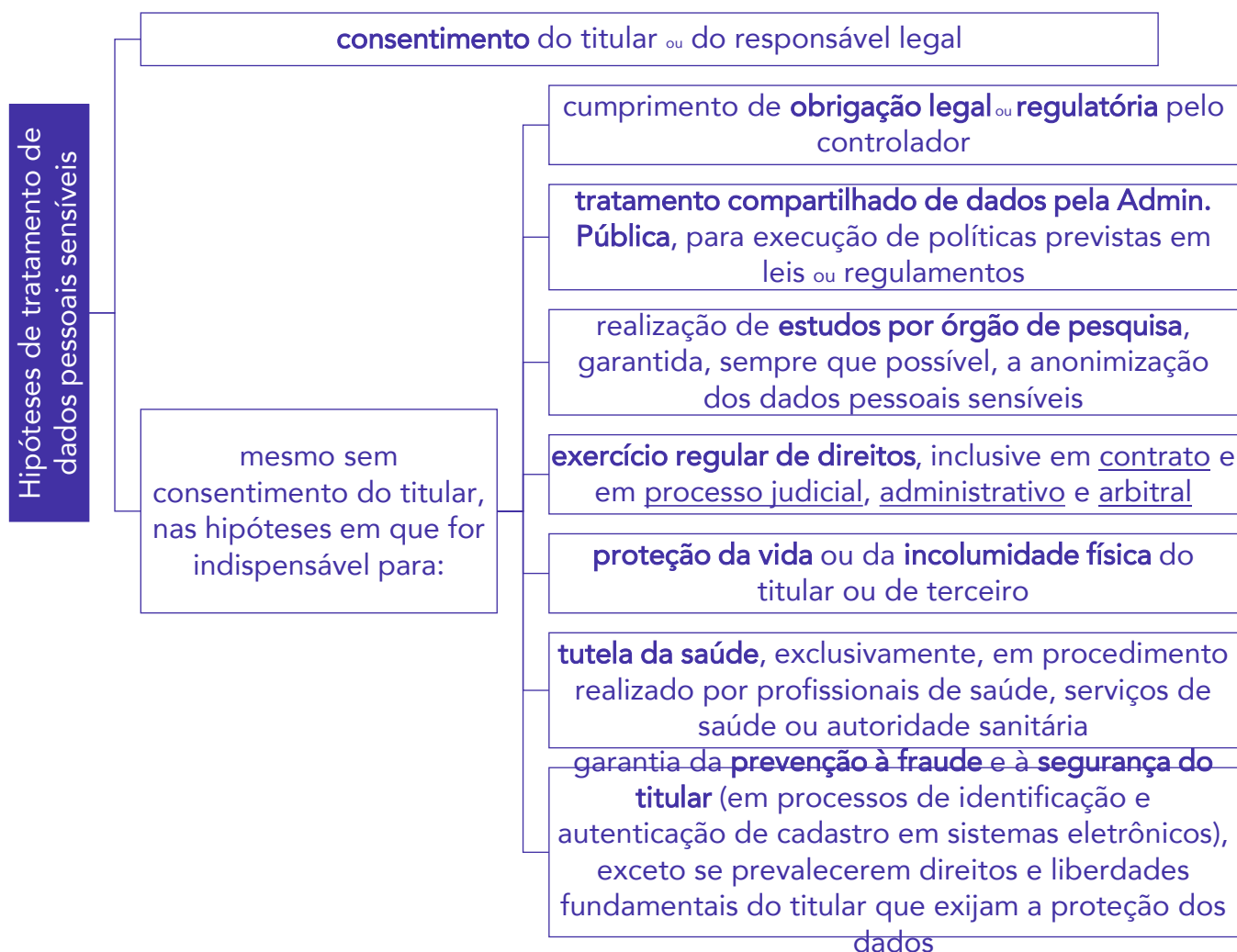
Um dos princípios da LGPD é o do **livre acesso**, que representa uma garantia, aos titulares de dados, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integridade de seus dados pessoais (art. 6º, IV).

Assim, para garantir o livre acesso, o titular dos dados tratados tem direito ao **acesso facilitado** às informações sobre o tratamento de seus dados, as quais deverão ser **disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva** acerca de (art. 9º):



Tratamento de dados pessoais sensíveis

Veremos, neste tópico, regras específicas para tratamentos de dados pessoais que foram considerados "sensíveis" pelo legislador, os quais exigirão um **tratamento ainda mais rigoroso** que os dados pessoais em geral. De forma similar às hipóteses autorizadoras do tratamento de dados pessoais (previstas no art. 7º), o art. 11 da LGPD lista as **hipóteses que permitem o tratamento de dados pessoais sensíveis**:



A partir do diagrama acima, perceba que haverá situações em que o tratamento de dados sensíveis se dará **com o consentimento** do titular/responsável legal e situações em que se permite seu tratamento **sem consentimento do titular** (quando indispensável para as 7 finalidades acima listadas).

➤ **Uso de dado sensível para obter vantagem econômica**

A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com objetivo de **obter vantagem econômica** poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências (art. 11, § 3º).

Ainda que a ANPD possa, futuramente, regulamentar ou vedar tal compartilhamento com objetivo de obter vantagem econômica, a LGPD de antemão **veda a comunicação ou o uso compartilhado de dados sensíveis referentes à saúde** (art. 11, § 4º).

Em caráter excepcional, no entanto, é possível o compartilhamento de dados sensíveis referentes à saúde nos casos (i) de prestação de serviços de saúde, (ii) de assistência farmacêutica e (iii) de assistência à saúde, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir:

I - a **portabilidade de dados** quando solicitada pelo titular; ou

II - as **transações financeiras e administrativas resultantes** do uso e da prestação dos serviços de saúde.

No mesmo sentido, incorporando vedação aplicável aos planos de saúde, a LGPD **vedou** o tratamento de dados de saúde para a **prática de seleção de riscos** pelas operadoras de planos de saúde, na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários (art. 11, §5º).

➤ **Dados pessoais anonimizados**

Existe um procedimento³ que pode ser aplicado aos dados pessoais que suprime a informação sobre quem é seu titular. É o processo que **torna o dado pessoal anônimo** ou **anonimizado**.

De forma técnica, a LGPD define dado anonimizado como aquele relativo a **titular que não possa ser identificado**, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento (art. 5º, III).

Assim sendo, eliminando a informação do titular do dado sensível, a LGPD considera que, em regra, os **dados anonimizados não serão considerados dados pessoais** (art. 12), salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

Legal, né?! E tem mais!

A LGPD estabelece que a determinação do que é esforço razoável (para se saber se o dado foi mesmo anonimizado) deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios (art. 12, § 1º).



Além da "**anonimização**", em que se retira a informação do titular, existe ainda o procedimento de "**pseudonimização**", em que o dado é tratado para se retirar a informação do seu titular, mas se mantém a possibilidade de futuramente se encontre e identifique seu titular.

Então, perceba que a principal diferença entre eles é que, na anonimização, a informação do titular é permanentemente excluída, sendo que a "pseudo" é uma técnica em que se retira tal informação temporariamente, por meio da codificação da

³ Chamado de **anonimização**, definido tecnicamente como sendo a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. A ANPD poderá criar padrões e técnicas de anonimização e realizar verificações sobre sua segurança (ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais).

informação do titular (com o uso de criptografia, por exemplo), permitindo-se que futuramente o dado seja "desanonimizado". Comparando as duas definições legais:

Anonimização	Pseudonimização
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação , direta ou indireta, a um indivíduo	tratamento por meio do qual um dado <u>perde a possibilidade de associação</u> , direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro

Além disso, poderão ser igualmente considerados como **dados pessoais** aqueles **utilizados para formação do perfil comportamental** de determinada pessoa natural, se identificada (art. 12, § 2º).

➤ Uso de dados pessoais em estudos de saúde pública

Na realização de **estudos em saúde pública**, os **órgãos de pesquisa** poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas (art. 13).

Além disso, estes dados serão **mantidos em ambiente controlado e seguro**, conforme práticas de segurança da informação que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas.

Quando os resultados dos estudos forem divulgados, logicamente sua divulgação em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais (art. 13, § 1º).

Como se trata de dados de saúde, sensíveis, utilizados apenas para fins de pesquisa, o órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação, **não sendo permitida a transferência dos dados a terceiro**, em circunstância alguma (art. 13, § 2º).

Tratamento de dados de crianças e adolescentes

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considera-se **criança** a pessoa **até 12 anos** de idade incompletos e **adolescente** aquela **entre 12 e 18 anos** de idade.

Então, pela proteção diferenciada que crianças e adolescentes recebem da legislação, a LGPD estabeleceu regras rigorosas para tratamento de seus dados pessoais, o qual deverá ser **realizado no melhor interesse** da criança e do adolescente.

O art. 14, § 1º, da LGPD estabelece que, em regra, o tratamento de **dados pessoais de crianças** deverá ser realizado com o **consentimento específico** e **em destaque** dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

Abrindo um pequeno parêntese, repare que a mesma exigência (consentimento por pelo menos um dos pais/responsável legal) não foi estabelecida para **adolescentes**, apenas para dados de **crianças** (ao menos levando em consideração a literalidade da norma).

Fechado o parêntese, a lei prevê duas exceções a tal regra, em que é possível coletar dados pessoais de crianças sem tal consentimento:

a) quando for informação **necessária para contatar os pais ou o responsável legal**, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou

b) **para proteção da criança**

Em qualquer destes casos, os dados **não poderão** ser repassados a terceiro sem o consentimento de um dos pais ou responsável legal (art. 14, § 3º).

Atento às dificuldades do consentimento no mundo virtual, a Lei prevê que o controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que tal consentimento foi **efetivamente dado pelo responsável** pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis (§ 5º).

Além disso, os controladores **não deverão condicionar** a participação dos titulares destes dados em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade (art. 14, § 4º).

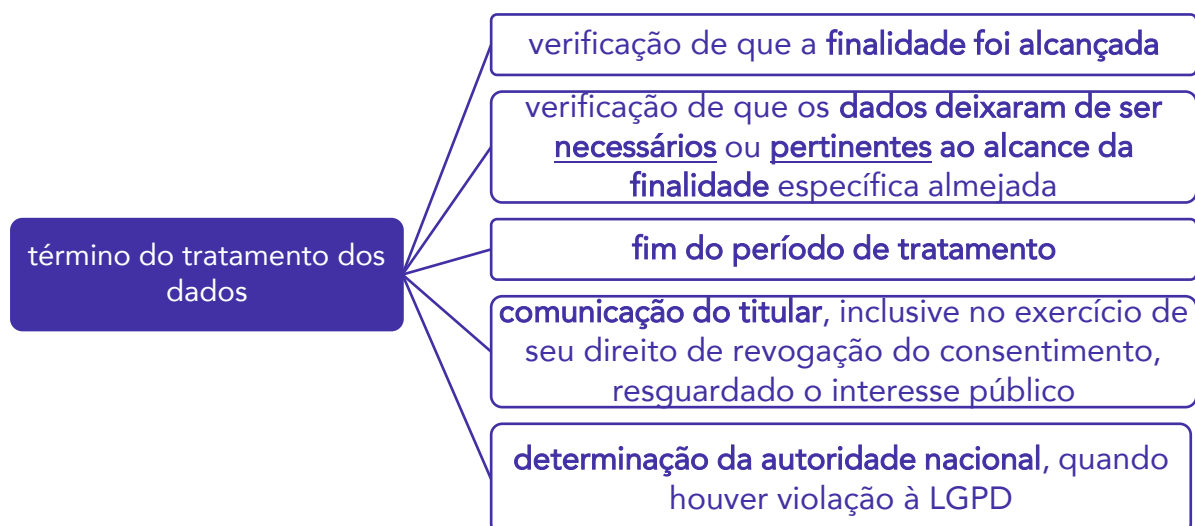
No tratamento de dados de crianças, os **controladores** deverão **manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados**, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos pelo titular dos dados (§ 2º).

Por fim, priorizando o uso de linguagem simples, a LGPD prevê que as **informações sobre o tratamento de dados** de crianças e adolescentes deverão ser **fornecidas de maneira simples, clara e acessível**, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança (art. 14, § 6º).

Término do tratamento de dados

Ponto importante é que há hipóteses em que as entidades privadas e o poder público irão terminar o tratamento de dados pessoais.

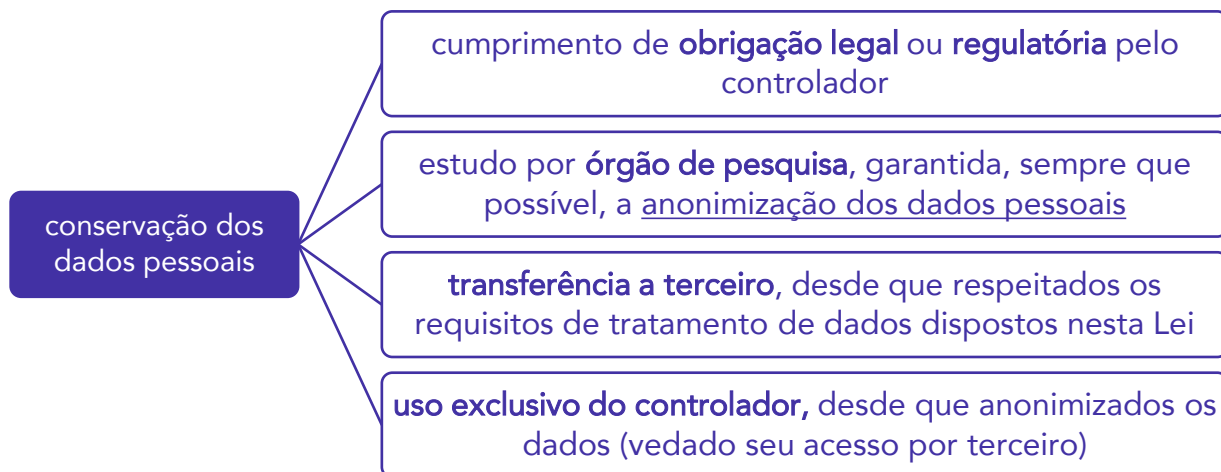
Nesse sentido, a LGPD prevê que o **término do tratamento** de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses (art. 15):



E o que acontece com os dados pessoais após o término do tratamento dos dados?

Em regra, os dados pessoais serão **eliminados após o término de seu tratamento**, no âmbito e nos limites técnicos das atividades (art. 16).

No entanto, pode ser autorizada a conservação dos dados pessoais (após o término do tratamento) para as seguintes finalidades:

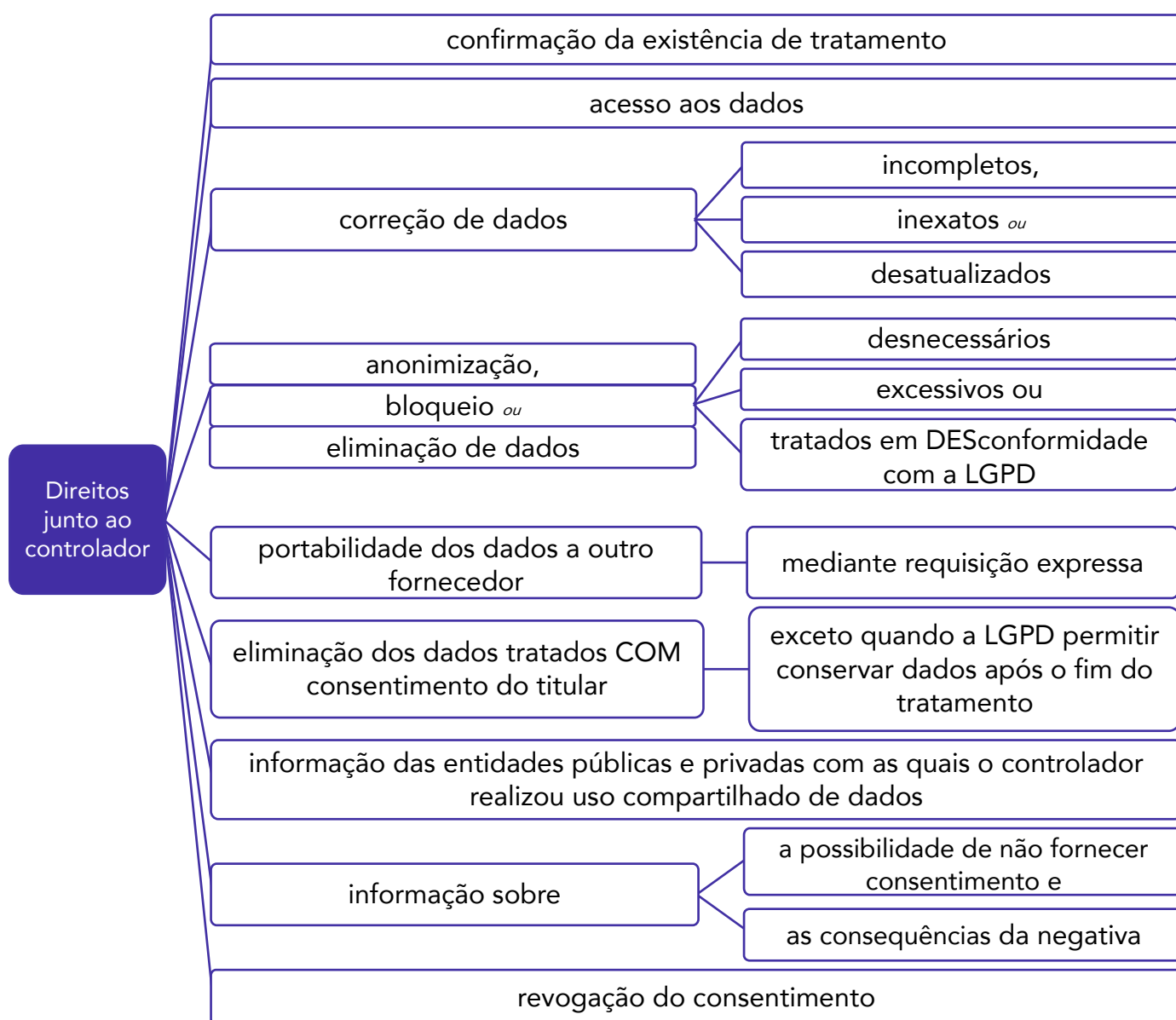


4. DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS

Já sabemos que o "titular dos dados" é a pessoa natural a que os dados se referem. Nesse sentido, a LGPD assegura à **toda pessoa natural** (art. 17):

- ❑ a **titularidade** de seus dados pessoais
- ❑ os direitos fundamentais de **liberdade**, de **intimidade** e de **privacidade**.

Assim, buscando resguardar o titular de dados pessoais, a LGPD lhe garante o direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, mediante requisição, a **qualquer momento**, o seguinte:



➤ Descumprimento pelo controlador

Repare que todas estas requisições são realizadas pelo titular dos dados perante o controlador. No entanto, se o controlador desrespeitar tais direitos, o titular poderá **peticionar contra o controlador perante a autoridade nacional** (art. 18, § 1º) ou perante um **organismo de defesa do consumidor**, como o Procon (art. 18, §8º), para que a ANPD ou o Procon, por exemplo, tutele seus direitos.

Além disso, em caso de descumprimento da LGPD, mesmo que a Lei dispense o consentimento do titular, ele pode **opor-se a tratamento realizado** com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento (art. 18, § 2º).

➤ Forma de exercício destes direitos

Os direitos acima comentados serão exercidos mediante **requerimento expresso** do titular ou de representante legalmente constituído, a **agente de tratamento** (isto é, ao controlador ou ao operador) - art. 18, §3º.

Ao receber o requerimento, caso o controlador esteja **impossibilitado de atender de maneira imediata** a solicitação do titular, deverá enviar ao titular resposta em que poderá (art. 18, § 4º):

- ☐ comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente ou
- ☐ indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência.

Tal requerimento será atendido **sem custos** para o titular (art. 18, §5º).

Além disso, para dar efetividade aos direitos previstos do titular, o **controlador** (responsável pelos dados pessoais) **deverá informar**, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento (art. 18, § 6º), exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional.

➤ Tratamento automatizado de dados pessoais

Sabemos que, nos tempos atuais, dados pessoais muitas vezes são tratados unicamente por algoritmos computacionais ou robôs, de forma que as decisões das empresas em relação àqueles dados são tomadas apenas com base em tais análises⁴, sem a verificação por uma outra pessoa.

Nestes casos, a LGPD assegura ao titular dos dados o direito a solicitar a **revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados** pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade (art. 20). Trata-se de uma preocupação do legislador com os limites da "influência da decisão de uma máquina sobre as vidas das pessoas"⁵, garantindo a revisão dessas decisões.

⁴ Como nos casos de Construção de Perfil (*Profiling*) e de Sistemas de Avaliação (*Scoring*), consoante menciona Tarcísio Texeira, in Lei Geral de Proteção de Dados pessoais comentada artigo por artigo.

⁵ TEIXEIRA, Tarcísio. Guerreiro, Ruth Maria. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais comentada artigo por artigo. SaraivaJur. 4ª ed. P. 73

5. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO

Sabemos que a LGPD aplica-se tanto para **entes da Administração Pública**, como para os **particulares** em geral.

O que veremos neste bloco são detalhes de como as **pessoas de direito público** (como a Administração Direta e as Autarquias), devem promover o tratamento de dados de pessoas físicas.

Nesse sentido, a LGPD prevê que o tratamento de dados pessoais pelas **pessoas jurídicas de direito público** deverá ser realizado para o atendimento de sua **finalidade pública**, na persecução do **interesse público**, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público.

➤ Empresas públicas e Sociedades de Economia Mista

Sabendo que **empresas públicas** e **sociedades de economia mista** não são pessoas de direito público, a LGPD prevê que a aplicação das “regras de poder público” a elas dependerá da atividade desempenhada por elas (art. 24).

Se a estatal atuar em regime de concorrência, explorando atividade econômica (CF, art. 173), terão o **mesmo tratamento dado aos particulares** (isto é, neste caso não se aplicarão as regras comentadas neste bloco).

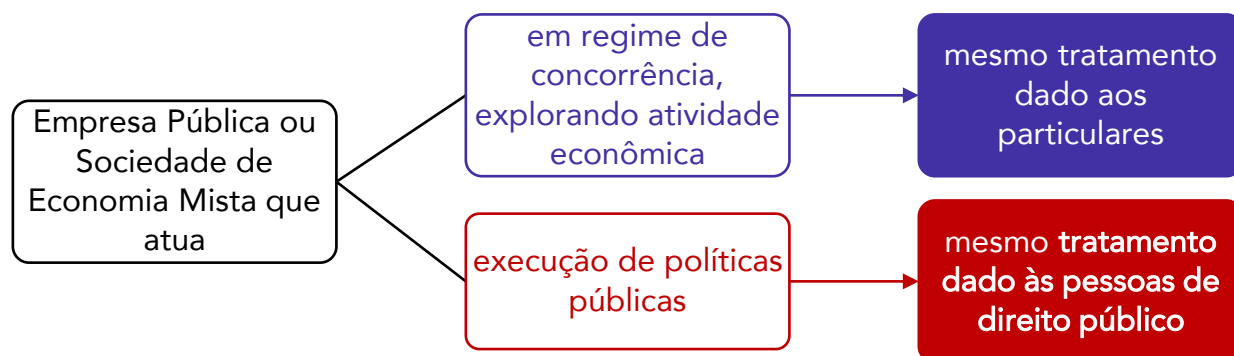
Por outro lado, se as estatais estiverem operacionalizando políticas públicas ou executando políticas públicas, terão o mesmo **tratamento dado aos órgãos públicos** e demais entidades do Poder Público.

Exemplos: como o Banco do Brasil é uma estatal que explora atividade econômica em regime de concorrência, seguirá as regras da LGPD como se fosse um particular.

Por outro lado, como a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) é uma estatal que executa política pública, deverá seguir as regras da LGPD aplicáveis às pessoas de direito público.



ESQUEMATIZANDO



➤ Cartórios e demais serviços notariais

Aos cartórios e demais serviços notariais e de registro aplicam-se as **mesmas regras para tratamento de dados do poder público**, mesmo que sejam serviços notariais exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 23, § 4º).

Além disso, estes órgãos notariais e de registro devem **fornecer acesso aos dados para a Administração Pública**, compartilhando tais dados com o poder público por meio eletrônico (art. 23, § 5º). Então, se um agente público estiver necessitando acessar dados pessoais registrados em cartório, estes deverão ser fornecidos em meio eletrônico.

Forma do tratamento de dados pelo poder público

A LGPD prevê duas importantes condições para tratamento dos dados pelos entes públicos (art. 23):

- ❑ sejam **informadas** ao cidadão as **hipóteses em que realizam o tratamento de dados pessoais**, fornecendo detalhes sobre essa atividade, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos; e
- ❑ seja **indicado um encarregado** quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais

Vejam que, por questões de **transparência**, o poder público necessita informar as hipóteses do tratamento de dados (bem como a finalidade do tratamento, a previsão legal que fundamentou, as práticas utilizadas).

Nesse sentido, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais pelo poder público (art. 23, § 1º).

Além disso, percebam que, para facilitar a interlocução do poder público com o titular dos dados, é necessário indicar um **encarregado**, que é uma pessoa indicada para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), podendo receber comunicações dos titulares dos dados, prestar esclarecimentos a eles, etc.

➤ Formato dos dados pessoais mantidos pelo poder público

A Administração pública no Brasil é composta por milhares de órgãos e entidades do poder público, cada uma delas adotando tecnologias, ferramentas e sistemas informatizados distintos. Atento a essa diversidade de tecnologias, o legislador previu que os dados pessoais deverão ser mantidos pelo poder público em **formato interoperável** e **estruturado**, para permitir o uso compartilhado (art. 25). Este uso compartilhado tem por objetivo:

- ☐ auxiliar na execução de políticas públicas
- ☐ prestação de serviços públicos
- ☐ descentralização da atividade pública
- ☐ disseminação e acesso das informações pelo público em geral.

Uso compartilhado de dados pelo poder público

A LGPD permite o **uso compartilhado** de dados pessoais pelo poder público, desde que (art. 26):

- ☐ atenda a **finalidades específicas** de políticas públicas
- ☐ esteja de acordo com a **atribuição legal dos órgãos públicos**
- ☐ sejam respeitados os **princípios da LGPD** (mencionados no art. 6º da Lei).

Como exemplo de compartilhamento de dados podemos citar situação em que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) teve acesso a dados das carteiras de habilitação de milhões de cidadãos, que estavam armazenadas nas bases de dados dos Departamentos de Trânsito (Detran).

➤ Compartilhamento de dados com entidades privadas

Vimos acima que, entre entes públicos, é possível o compartilhamento de dados (atendidos os requisitos comentados). Por outro lado, será **vedado**, como regra geral, o **compartilhamento de dados pessoais entre o poder público e entidades privadas**.



Em regra, é vedado ao Poder Público **transferir a entidades privadas** dados pessoais de suas bases de dados.

Esta regra, todavia, comporta 4 exceções, comentadas abaixo.



Adiante veremos as **situações excepcionais** em que o poder público poderá compartilhar dados com entidades privadas (art. 26, §1º):

1) Na **execução descentralizada** de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observada Lei de Acesso à Informação

Quando uma **política pública é executada por uma entidade privada, de maneira descentralizada**, é natural que ela acesse dados pessoais dos cidadãos. É o caso, por exemplo, de uma entidade de apoio que faz atendimento médicos, pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Então, mesmo sendo um particular, a entidade de apoio necessitará acessar dados pessoais armazenados pelo poder público.

Fosse **execução centralizada** de atividade pública (isto é, pelo próprio poder público), não haveria necessidade de compartilhar os dados com particulares.

2) Quando os **dados forem acessíveis publicamente**

Esta exceção tem uma razão muito simples: se o dado já é acessível publicamente, não há razão para se impedir o compartilhamento pela Administração.

3) Quando houver **previsão legal** ou a transferência for respaldada **em contratos, convênios** ou **instrumentos congêneres** (comunicados à ANPD)

A par da vedação geral ao compartilhamento de dados com particulares, prevista na LGPD, é possível que outras leis, ou mesmo contratos, convênios e outros instrumentos formais, prevejam tal compartilhamento com entidades privadas. Havendo tal previsão, será possível a transferência dos dados, com uma condição: estes contratos e convênios deverão ser **comunicados à autoridade nacional** (art. 26, §2º).

4) Exclusivamente para **prevenção de fraudes e irregularidades**, para proteger e resguardar a **segurança** e a **integridade do titular dos dados** (vedado o tratamento para outras finalidades)

Uma das grandes finalidades da LGPD é, justamente, a prevenção de fraudes e crimes virtuais. Aqui, o interesse público legitima o compartilhamento de dados pessoais com entidades privadas para a prevenção de fraudes e irregularidades. Vale registrar, também, que neste caso é vedada a utilização dos dados compartilhados para outras finalidades.



Outro ponto importante deste compartilhamento é que, em regra, a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa de direito público a pessoa de direito privado será **informado à autoridade nacional (ANPD) e dependerá de consentimento do titular** (art. 27).

Portanto, em regra, quando o poder público for compartilhar dado pessoal com entidade privada, deverá informar à ANPD e obter o consentimento do titular do dado.

Esta regra, entretanto, **não se aplica** às seguintes hipóteses:

1) nas 4 exceções estudadas acima, em que é possível ao poder público transferir dados pessoais a entidades privadas

Ora, nas situações que acabamos de estudar, em que a LGPD permite o compartilhamento de dados com entidades privadas (execução descentralizada, dados acessíveis publicamente, previsão legal ou contratual, e prevenção de fraudes), será possível o compartilhamento sem o consentimento do titular e a comunicação prévia à ANPD.

2) nas hipóteses em que a própria LGPD dispensa o consentimento

Ao longo de seu texto, a LGPD permite o compartilhamento de dados sem consentimento do titular, como ocorre nos casos de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador (art. 11, II, 'a'), no tratamento compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas (art. 11, II, 'b'), na realização de estudos por órgão de pesquisa (art. 11, II, 'c') e para dados tornados manifestamente públicos pelo titular (art. 7º, § 4º).

3) nos casos de uso compartilhado de dados

Quando houver compartilhamento de dados, como comentamos acima, também não será necessário o consentimento do titular e a comunicação à ANPD. Detalhe importante é que, nesta hipótese, exige-se que seja dada **publicidade do tratamento dos dados**, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em sítio eletrônico.

- - -

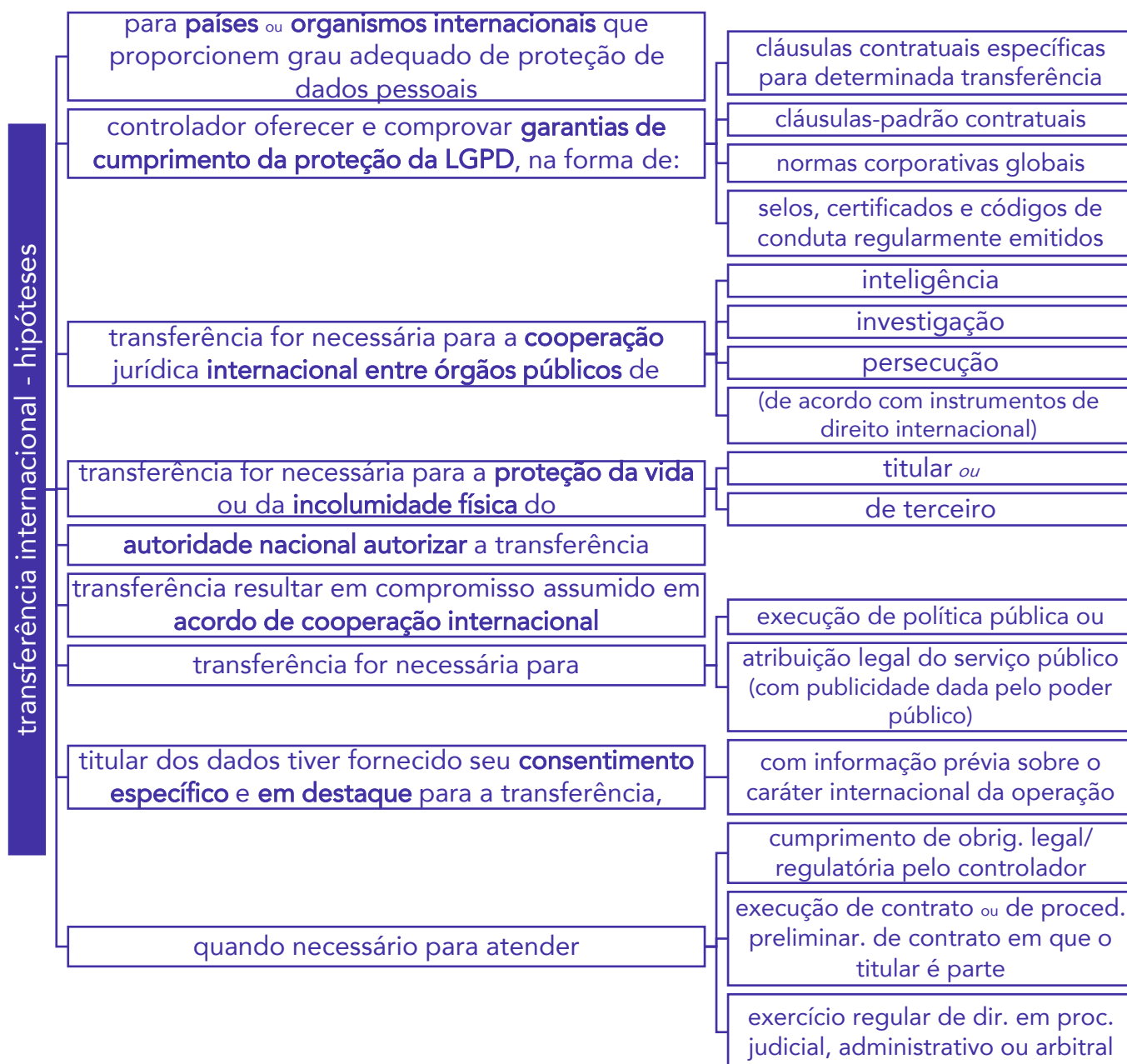
Por fim, vale registrar que os **prazos** e **procedimentos** para exercício dos direitos do titular dos perante o Poder Público observarão o disposto em legislação específica, em especial as regras da **Lei do Habeas Data** (Lei 9.507/1997), da **Lei do Processo Administrativo Federal** (Lei 9.784/1999) e da **Lei de Acesso à Informação** (Lei 12.527/2011) – art. 23, § 3º.

6. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

Transferência internacional de dados nada mais é do que a "transferência de dados pessoais para **país estrangeiro** ou **organismo internacional** do qual o país seja membro" (art. 5º, XV). Dados os riscos nesta transferência internacional, o legislador criou regras específicas para estes casos, estabelecidas a partir do art. 33 da LGPD. Vamos a elas!

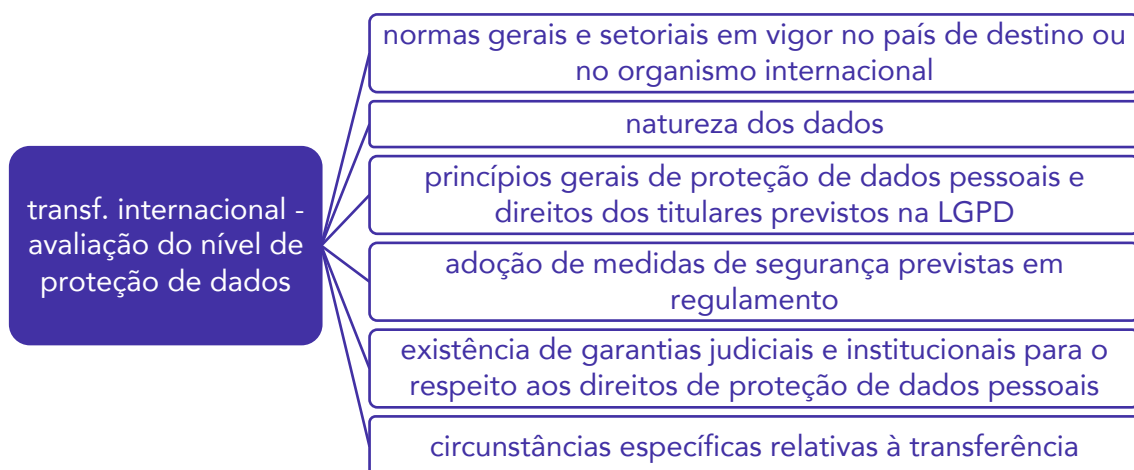
Situações em que a transferência internacional é permitida

A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos (art. 33):



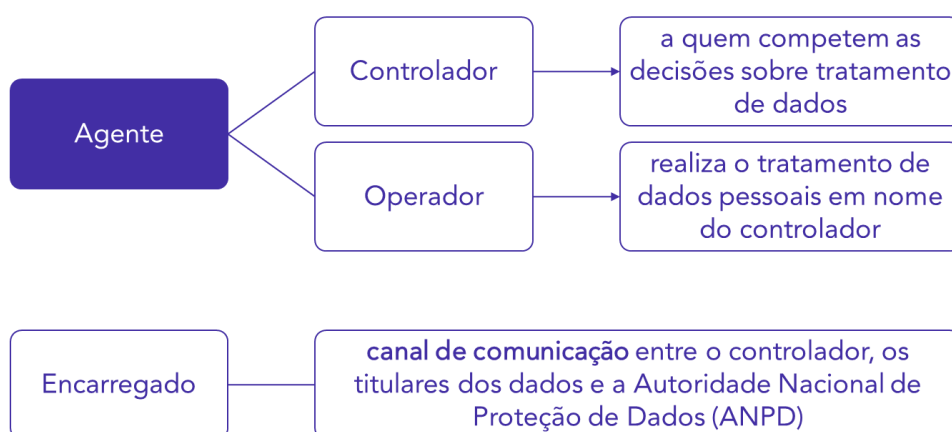
Detalhe interessante é que, na **transferência para outros países** ou **organismos internacionais**, os entes da Administração Pública de direito público **poderão requerer à autoridade nacional** a avaliação do **nível de proteção** a dados pessoais que é dado pelo país ou organismo internacional de destino (art. 33, p.u.).

Abrindo um parêntese, resalto que, nesta **avaliação do nível de proteção de dados** do país estrangeiro ou do organismo internacional, a autoridade nacional levará em consideração (art. 34):



7. AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Já sabemos que "agentes de tratamento" é um gênero que inclui o **controlador** e o **operador** de dados pessoais, sendo que, além dos agentes (controlador e operador), a LGPD criou o papel do "**encarregado**", termos que foram definidos no artigo 5º da seguinte forma:



Neste tópico iremos detalhar estas atribuições, comentando as regras legais a partir do art. 37 da LGPD.

Agentes de tratamento: controlador e operador

Concretizando o **princípio da prestação de contas**, a Lei exige que o **controlador** e o **operador** mantenham **registro das operações** de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse⁶ (art. 37).

⁶ O legítimo interesse representa uma das hipóteses legais para tratamento de dados (art. 10).

Este registro de operações será feito por meio de um documento denominado "**Inventário de Dados Pessoais**"⁷.

Além do registro das operações, obrigatório por lei, a **autoridade nacional** poderá determinar ao **controlador** que elabore **relatório de impacto** à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, observados os segredos comercial e industrial (art. 38).

Este relatório, quando solicitado, deverá conter a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados, no mínimo.

O **operador** deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo **controlador**, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria (art. 39). Em outras palavras, o operador não está livre para realizar tratamentos de dados conforme seu desejo, mas somente de acordo com a solicitação do controlador.

Controlador

a quem competem as decisões sobre tratamento de dados

mantém registro das operações de tratamento

elabora relatório de impacto à proteção de dados a pedido da autoridade nacional

Operador

realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, segundo suas instruções

mantém registro das operações de tratamento

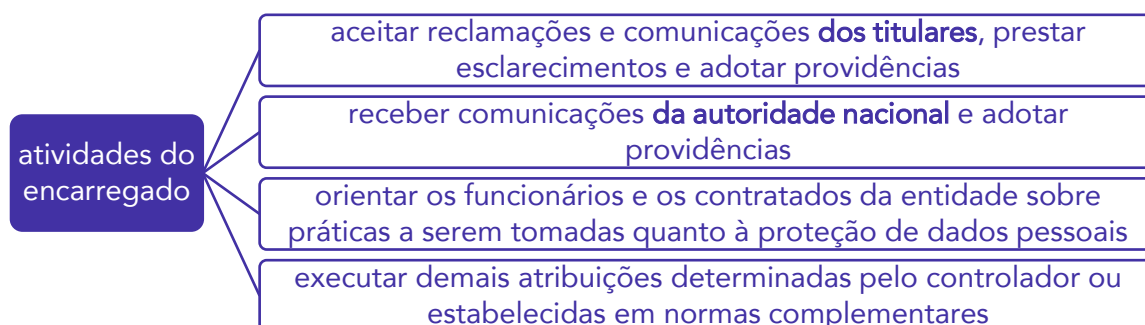
Para garantir o direito à **portabilidade de dados**, em que o titular pode migrá-los para outro controlador, a Lei deixa claro que a **autoridade nacional** poderá dispor sobre **padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade**, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência (art. 40).

Encarregado pelo tratamento

Para atuar como um canal de comunicação, o **controlador** deverá indicar **encarregado** pelo tratamento de dados pessoais (art. 41). A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser **divulgadas publicamente**, de forma clara e objetiva,

⁷ "Guia de Elaboração de Inventário de Dados Pessoais", elaborado pelo Governo Federal, em abril de 2021.

preferencialmente no sítio eletrônico do controlador (§ 1º). As atividades do encarregado consistem em (§ 2º):



Além destas atividades, a autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado (§ 3º), inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados.



Responsabilidade e ressarcimento de danos

O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, **causar dano** a outrem, seja patrimonial ou moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é **obrigado a repará-lo** (art. 42).

Para assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados, a LGPD estabelece também que (§ 1º, I) o **operador responde solidariamente** pelos danos causados pelo tratamento, quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando **não tiver seguido as instruções lícitas do controlador**, hipótese em que, em regra, o operador irá se equiparar ao controlador.

Além disso, nas hipóteses em que houver **controladores atuando em conjunto**, aqueles **controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento** do qual decorreram danos ao titular dos dados **responderão solidariamente**, como regra geral.

Buscando minimizar as situações em que os agentes deixam de responder pelo dano causado ao titular, a LGPD ainda previu que os agentes de tratamento **só não serão responsabilizados quando provarem** que (art. 43):



Como se vê, trata-se de um **rol taxativo** de hipóteses de não responsabilização dos agentes de tratamento.

- - - -

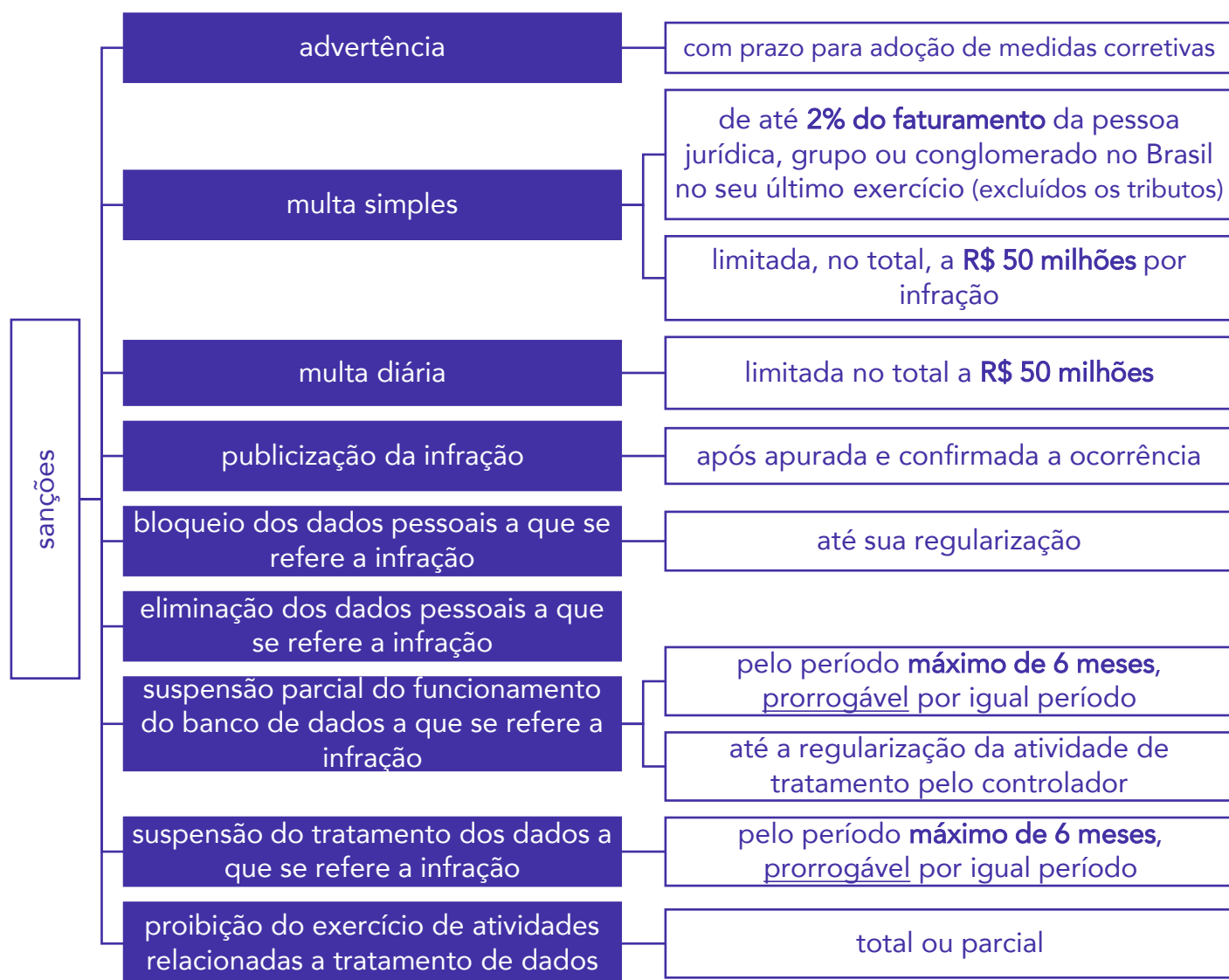
Para completar o raciocínio quanto à responsabilidade dos agentes, a LGPD prevê que o **tratamento de dados** pessoais será considerado **irregular** quando (i) **deixar de observar a legislação** ou (ii) quando **não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar**, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais (art. 44):

- I - o modo pelo qual é realizado;
- II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
- III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.

8. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LGPD

Considerando a importância da proteção dos dados pessoais, o legislador atribuiu à **Autoridade Nacional** de Proteção de Dados (ANPD) a competência para **fiscalizar se os agentes de tratamento** de dados estão, efetivamente, cumprindo suas regras.

Caso a autoridade nacional identifique descumprimentos, por parte dos **agentes de tratamento** de dados, eles estarão sujeitos a uma série de **sanções administrativas**, que poderão ser **aplicadas pela autoridade nacional** (art. 52):



Veja como este tema foi cobrado na questão a seguir:

IBFC - Técnico (EBSERH HU-UNIFAP)/Enfermagem/2022

Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ficam sujeitos às sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Assinale a alternativa que não apresente uma sanção prevista da LGPD:

A Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas

B Multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração

C Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração

D Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização

E Detenção, de 1 a 2 meses

Comentários:

Como visto acima, as sanções mencionadas nos itens (A) a (D) estão previstas na LGPD, que prevê apenas sanções de natureza administrativa. A detenção, no entanto, é sanção penal, não arrolada na Lei. Gabarito (E)

Seguindo adiante, vale destacar que, se o infrator for um **órgão público** ou **entidade pública**, ele **não se sujeitará às sanções de (i) multa simples e (ii) multa diária**. Assim, os entes públicos se sujeitarão às seguintes sanções (além das sanções previstas na Lei de Acesso à Informação, na Lei de Improbidade Administrativa e no Estatuto dos Servidores federal - Lei 8.112/1990):

Sanções - entes da Administração Pública

- advertência
- publicização da infração
- bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração
- eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração
- suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração
- suspensão do tratamento dos dados a que se refere a infração
- proibição do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados total ou parcial

Quanto à sanção de **multa simples**, aplicável à iniciativa privada, quando a autoridade nacional não souber do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea, a autoridade poderá considerar o **faturamento total da empresa** ou grupo de empresas (§ 4º).

No caso da **multa diária**, sua aplicação deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser **fundamentado** pela autoridade nacional (art. 54). Além disso, a intimação da multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento.

Ainda sobre as multas, o produto de sua arrecadação pela autoridade nacional, tanto da multa simples como da multa diária, será **destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos - FDD**, sejam elas inscritas ou não em dívida ativa (§5º).

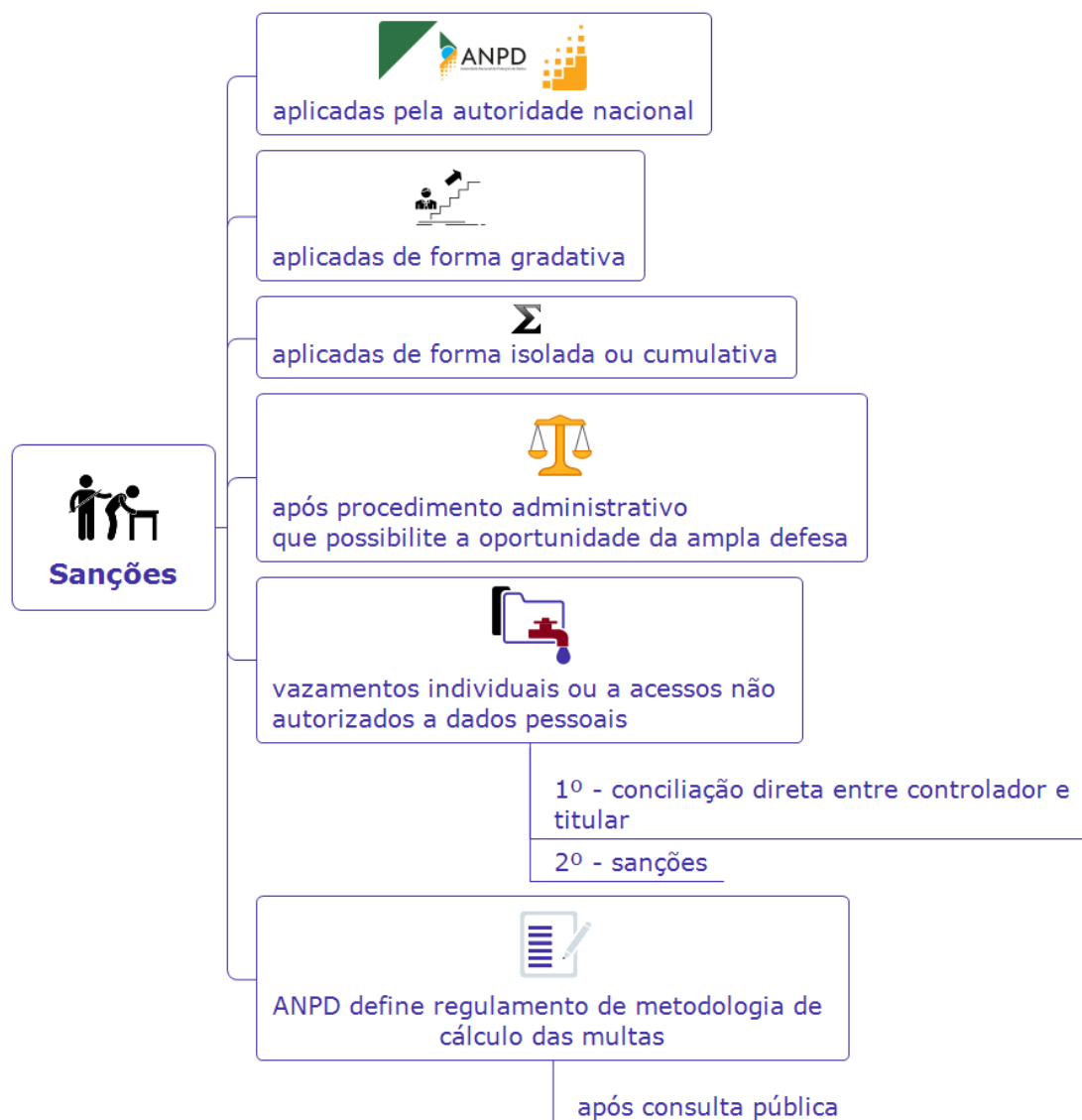
- - -

Se a infração disser respeito apenas a vazamentos individuais ou a acessos não autorizados a dados pessoais ela poderá ser objeto de **conciliação direta** entre controlador e titular e, caso não haja acordo, aí sim o controlador estará sujeito às sanções comentadas acima

(§ 7º).

Por fim, o legislador atribuiu à própria autoridade a competência para definir, por meio de regulamento próprio, a **metodologia de cálculo das multas**, sendo que tal regulamento deverá ser objeto de consulta pública (art. 53).

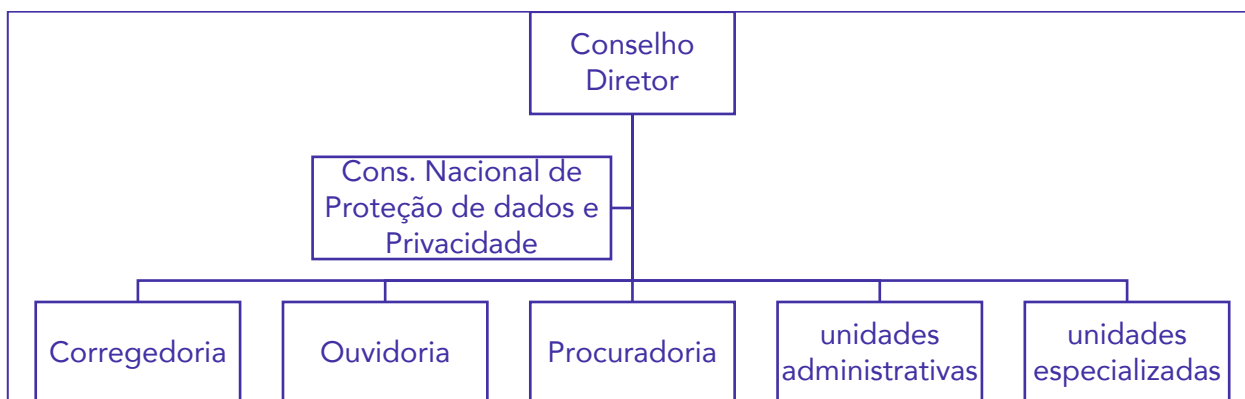
Tal metodologia deve ser previamente publicada, para ciência dos agentes de tratamento, e apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor-base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta Lei (§1º).



9. AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD)

A **Autoridade Nacional de Proteção de Dados** (ANPD) é, atualmente, uma **autarquia, de natureza especial**, criada para atuar como "guardiã" da LGPD. Ela é dotada de **autonomia técnica e decisória**, tem **patrimônio próprio** e tem sede e foro no **Distrito Federal** (art. 55-A). Portanto, embora o artigo 5º da LGPD a defina como um "órgão", na realidade a ANPD é uma autarquia.

A ANPD possui a seguinte composição (art. 55-C):



Composição da ANPD

➤ Conselho Diretor

O Conselho Diretor é o **órgão máximo** de direção da ANPD e é composto de **5 diretores**, incluído o Diretor-Presidente (art. 55-D).

Estes membros do Conselho Diretor serão **escolhidos pelo Presidente da República** e por ele nomeados, após **aprovação pelo Senado Federal**, e ocuparão cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, no mínimo, de **nível 5** (DAS nível 5).

Eles serão escolhidos dentre **brasileiros** que tenham **reputação ilibada**, **nível superior** de educação e **elevado conceito** no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. O **mandato** destes membros será de **4 anos**. Se um dos cargos de Diretor ficar vago no curso do mandato, o prazo remanescente será completado pelo sucessor, o qual irá exercer um "mandato tampão".

Pela **estabilidade que possuem no cargo** durante o mandato, os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de (i) **renúncia**, (ii) **condenação judicial transitada em julgado** ou (iii) **pena de demissão** decorrente de processo administrativo disciplinar - PAD (art. 55-E).

Para esta demissão, a instauração do PAD caberá ao Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, sendo que o PAD será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis.

Se for o caso de afastar o membro do Conselho durante o curso do PAD, tal afastamento preventivo caberá ao Presidente da República, somente quando assim recomendado pela comissão especial. Além disso, ao final do PAD, caberá também ao Presidente da República proferir o julgamento.

Ao final de seu mandato, aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no art. 6º da **Lei de Conflito de Interesses** (Lei 12.813/2013), de modo que o ex-membro do Conselho não pode divulgar ou fazer uso de informação privilegiada que obtida em razão do cargo e também deverá aguardar a janela de 6 meses, antes de atuar profissionalmente na área (Art. 55-F).

Caso se desrespeite uma destas regras, a infração caracteriza **ato de improbidade administrativa**.

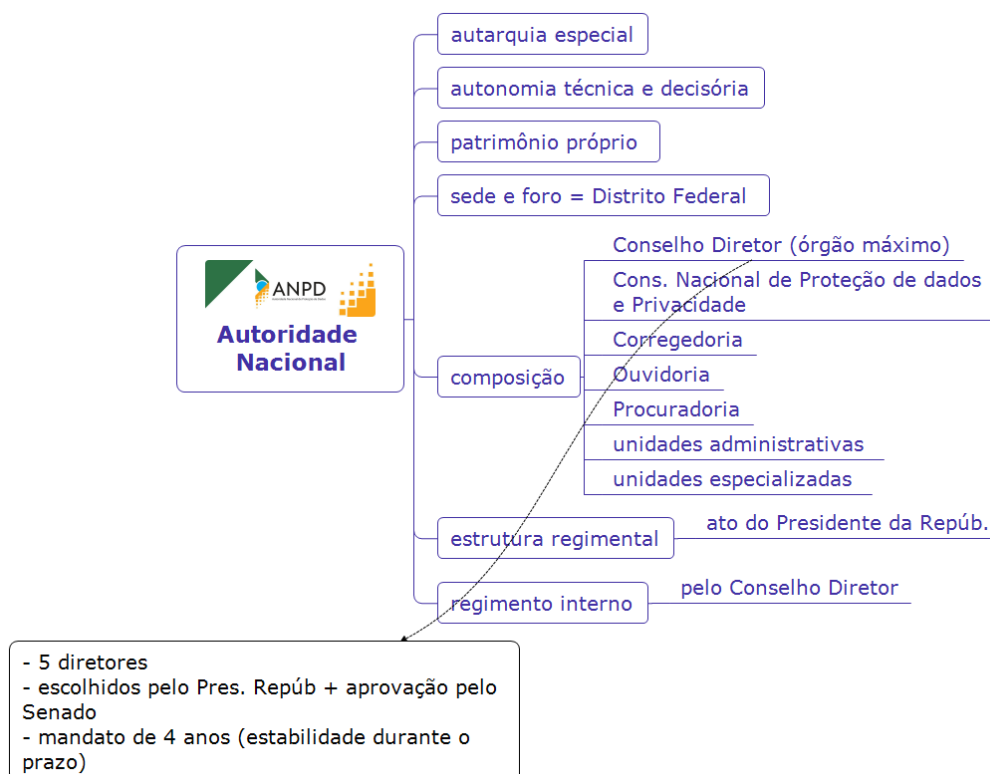
➤ **Demais aspectos da estrutura da ANPD**

Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão **remanejados de outros órgãos e entidades** do Poder Executivo federal (art. 55-H).

Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e **nomeados/designados pelo Diretor-Presidente** (art. 55-I).

Ato do Presidente da República disporá sobre a **estrutura regimental** da ANPD (Art. 55-G). Além disso, até a data de entrada em vigor dessa estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades.

Além de sua estrutura regimental, a ANPD terá um **regimento interno**, criado por seu Conselho Diretor.



10. CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE (CNPD)

O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD) será composto de **23 representantes**, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos (art. 58-A):

- I - 5 (cinco) do **Poder Executivo federal**;
- II - 1 (um) do **Senado Federal**;
- III - 1 (um) da **Câmara dos Deputados**;
- IV - 1 (um) do **Conselho Nacional de Justiça**;
- V - 1 (um) do **Conselho Nacional do Ministério Público**;
- VI - 1 (um) do **Comitê Gestor da Internet no Brasil**;
- VII - 3 (três) de **entidades da sociedade civil** com atuação relacionada a proteção de dados pessoais;
- VIII - 3 (três) de **instituições** científicas, tecnológicas e de inovação;
- IX - 3 (três) de **confederações sindicais** representativas das categorias econômicas do setor produtivo;
- X - 2 (dois) de **entidades representativas do setor empresarial** relacionado à área de tratamento de dados pessoais; e
- XI - 2 (dois) de **entidades representativas do setor laboral**.

Os representantes serão **designados por ato do Presidente da República**, permitida a delegação (§ 1º), sendo que:

A) Os representantes mencionados nos incisos I a VI acima (isto é, que representam entes da Administração Pública), titulares e suplentes, serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos/entidades.

B) Os demais representantes (isto é, representantes não governamentais, que representam a sociedade, trabalhadores e as empresas), por sua vez, serão indicados na forma de regulamento, terão **mandato de 2 anos**, permitida 1 recondução e não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI-BR).

Ponto importante é que a participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPd) será considerada prestação de serviço público relevante, **não remunerada**.



ESQUEMATIZANDO

Cons. Diretor da ANPD

5 diretores

mandato de 4 anos
(não há previsão de recondução)

membros escolhidos pelo Presid.
Repúb. + sabatina do Senado

CNPd

23 representantes

mandato de 2 anos p/
representantes não governamentais
(1 recondução)

indicados por órgãos da Admin.
Púb. ou na forma de regulamento e
designados pelo Pres. República

➤ Competências do CNPD

Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (art. 58-B):

- I - propor **diretrizes estratégicas** e **fornecer subsídios** para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD;
- II - elaborar **relatórios anuais** de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;
- III - **sugerir ações a serem realizadas pela ANPD**;

IV - **elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas** sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade; e

V - **disseminar o conhecimento** sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população.



11. RESUMO

LGPD aplica-se

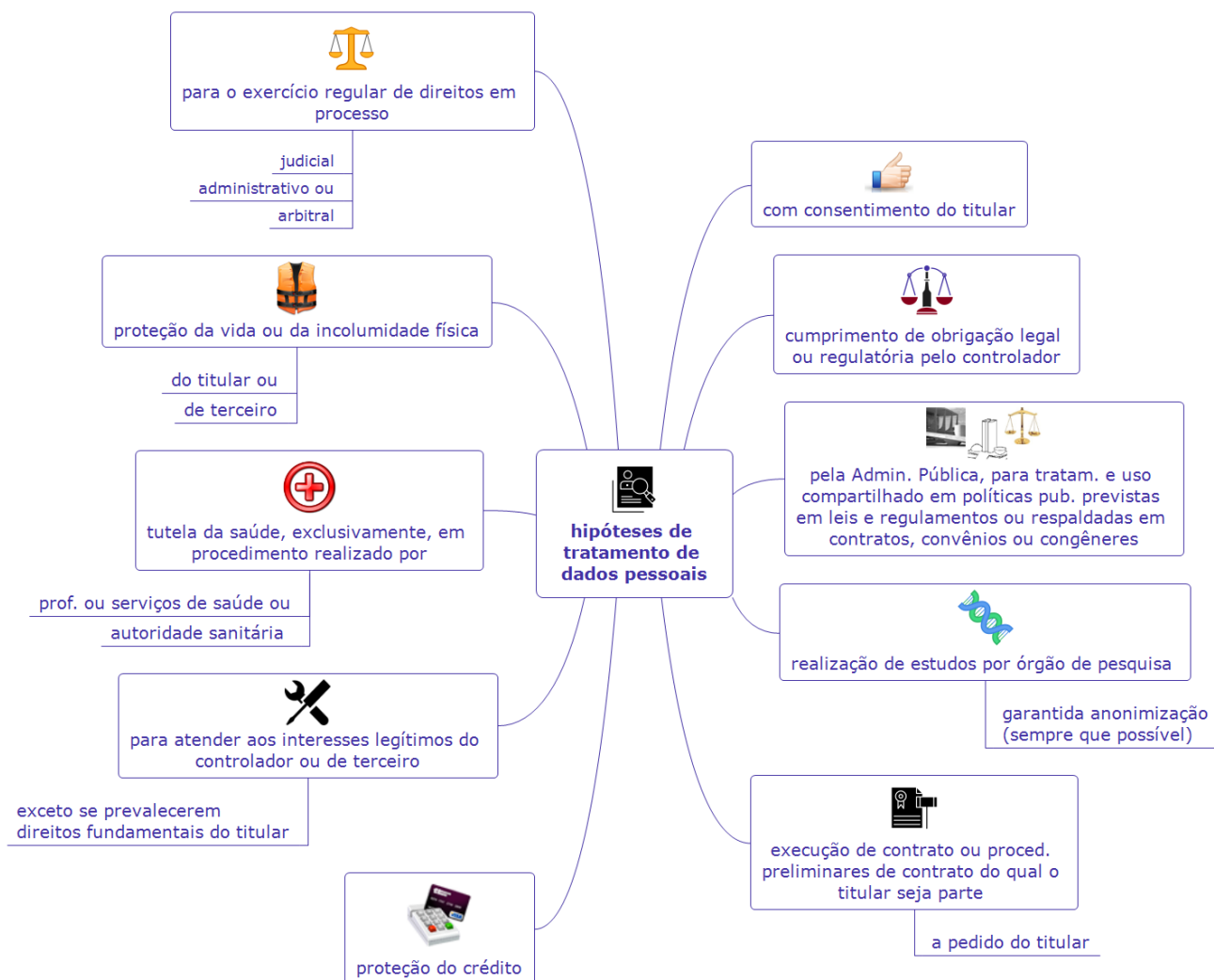
- tratamento realizado no território nacional
- tratamento com objetivo de fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional
- dados coletados no território nacional

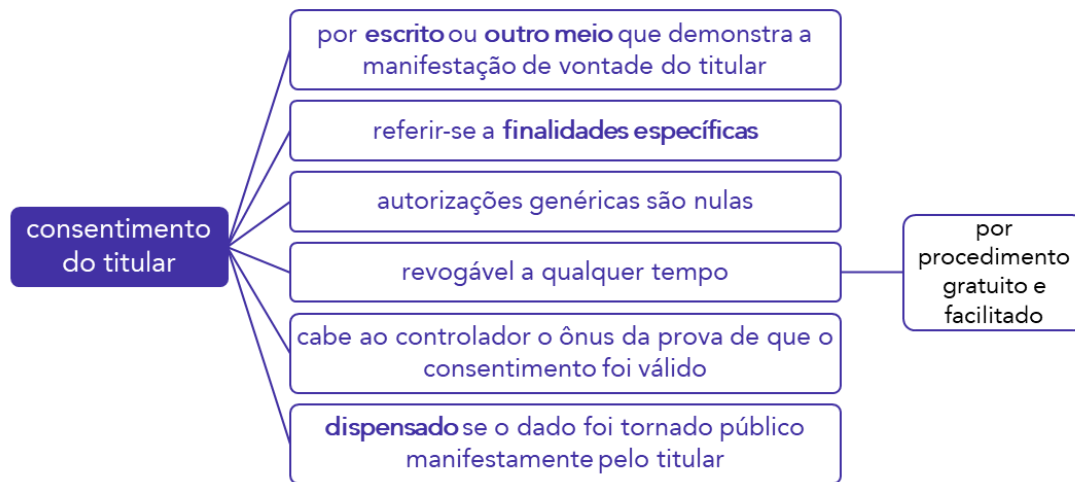
LGPD não se aplica

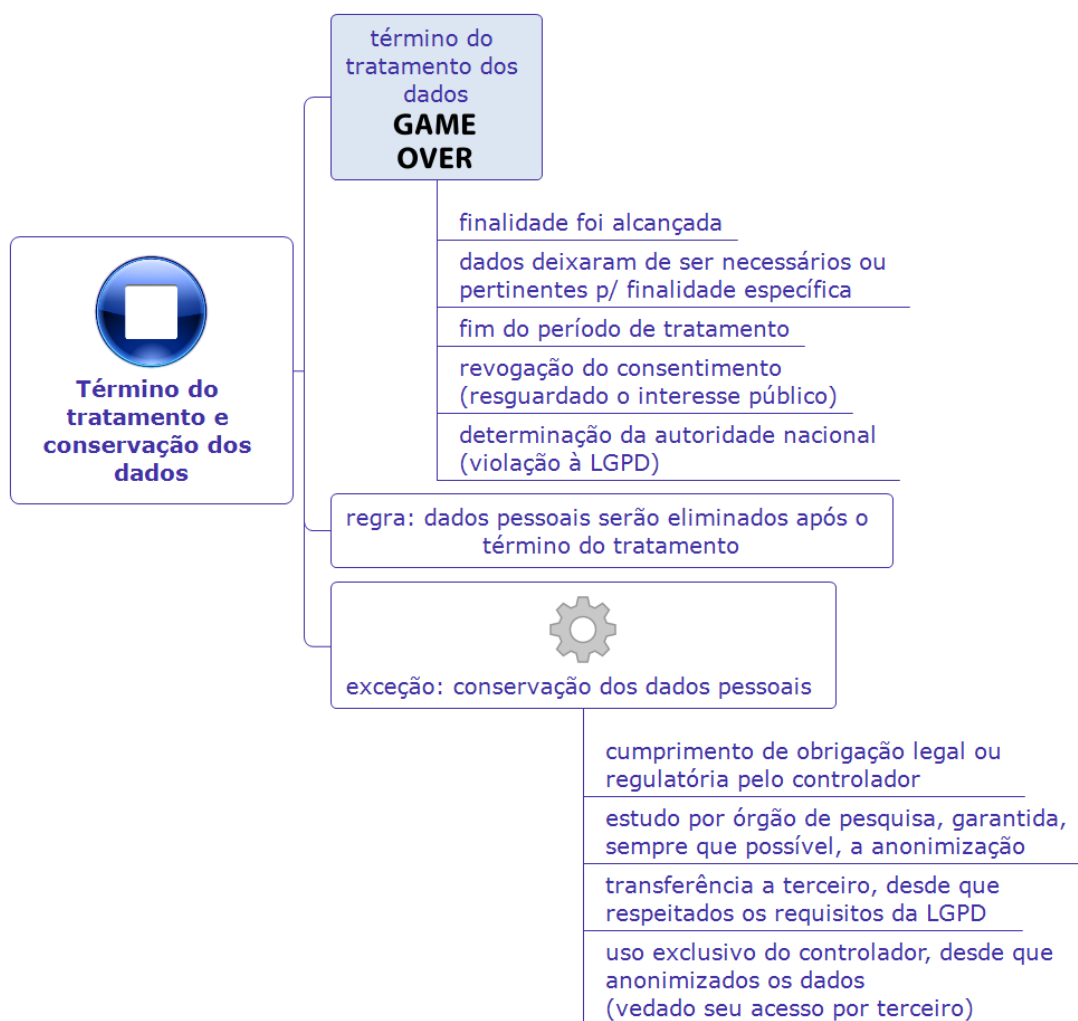
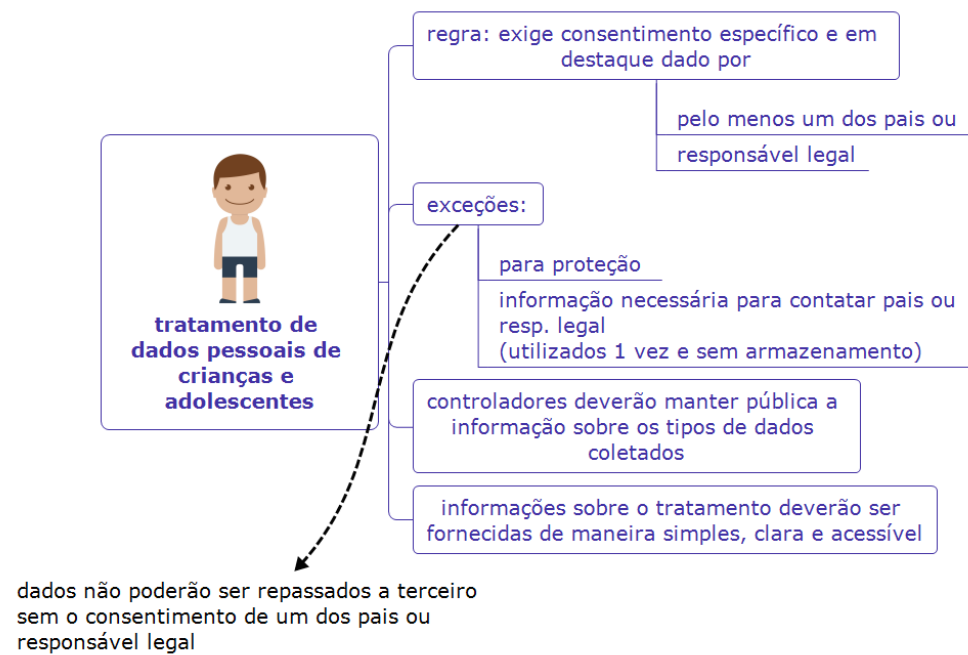
- por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- fins jornalístico
- artísticos
- acadêmicos
- de segurança pública
- defesa nacional
- segurança do Estado
- atividades de investigação e repressão de infrações penais
- provenientes de fora do território nacional e
 - não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou
- objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência (desde que o país de proveniência proporcione proteção adequada a dados pessoais)

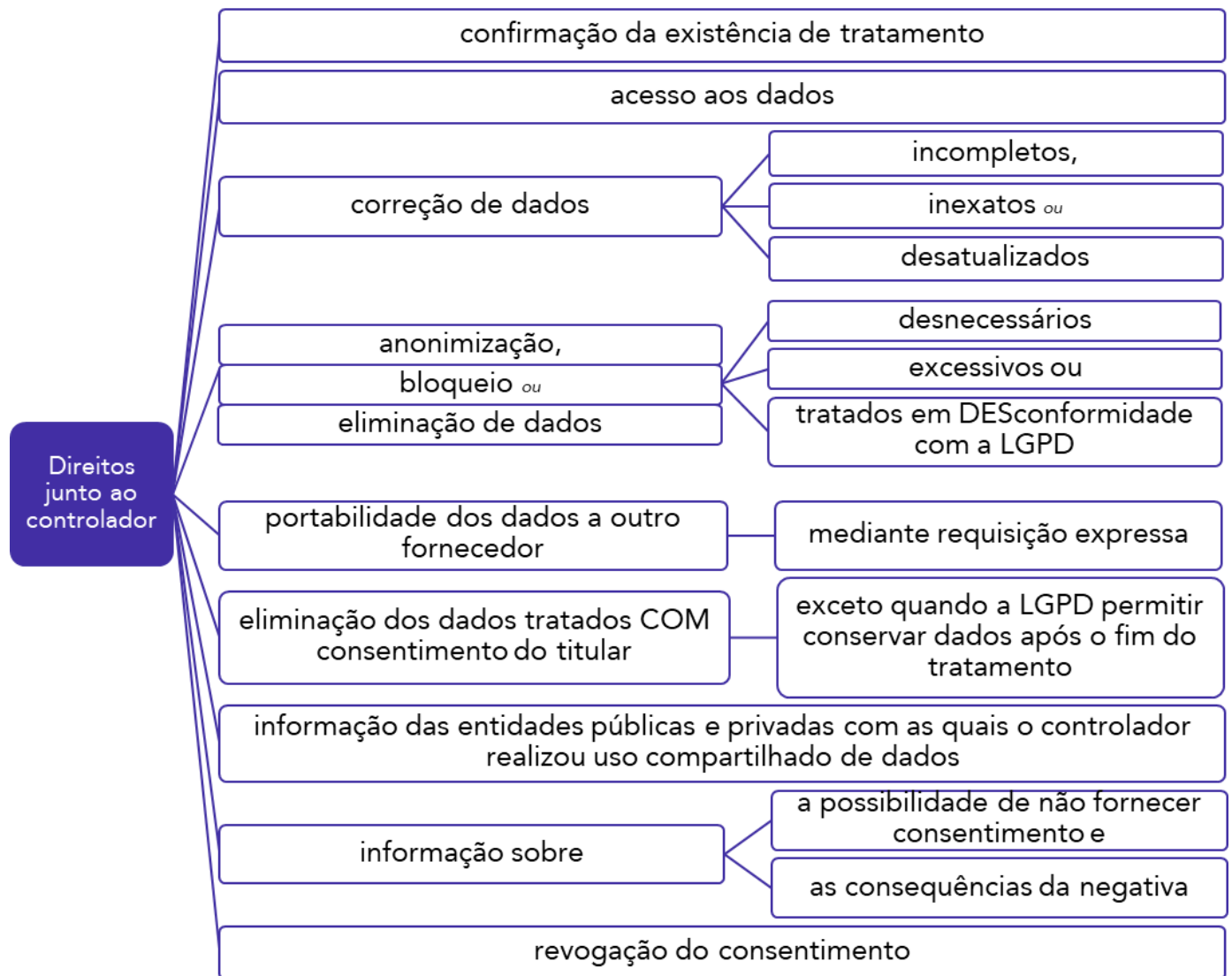
Objetivos	Fundamentos	Princípios
• proteger direitos fundam. de liberdade e privacidade • proteger o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural	• respeito à privacidade • autodeterminação informativa • liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião • inviolabilidade da intimidade, honra e imagem • inovação e o desenvolvimento econômico, tecnológico • livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor • direitos humanos e livre desenvolvimento da personalidade	• finalidade • adequação • necessidade • livre acesso • qualidade dos dados • transparência • segurança • prevenção • não discriminação

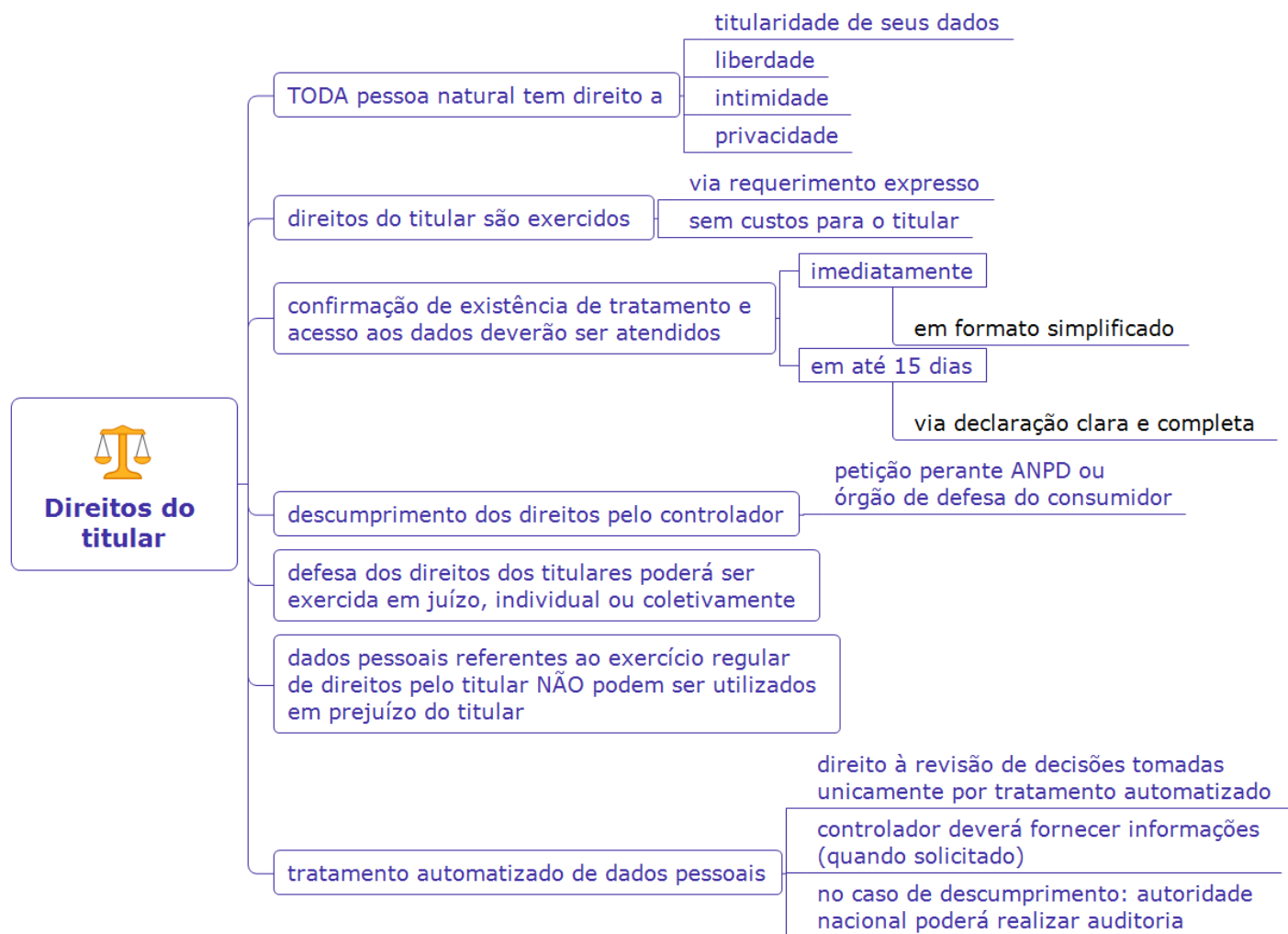
	dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais	responsabilização e prestação de contas
--	---	---

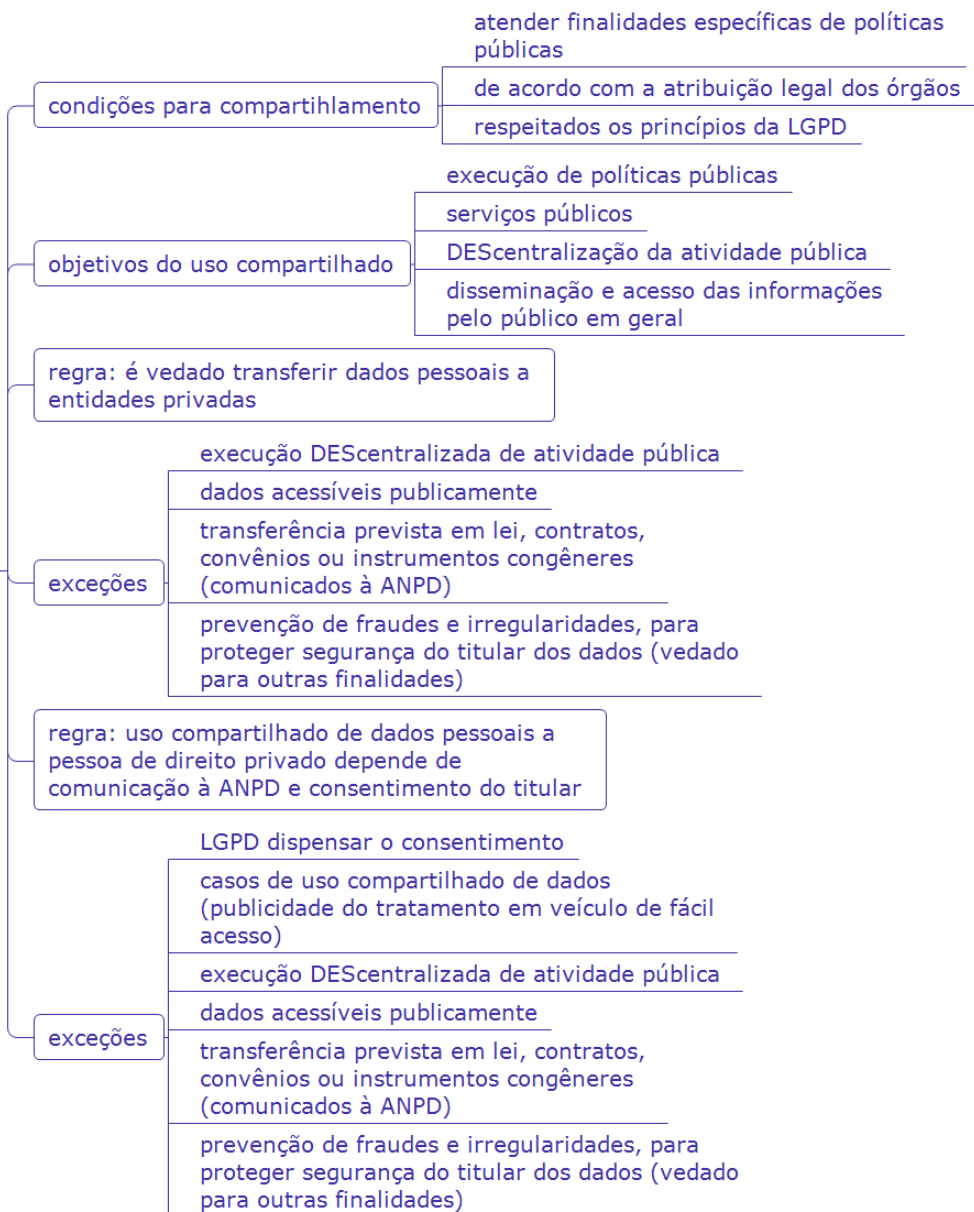


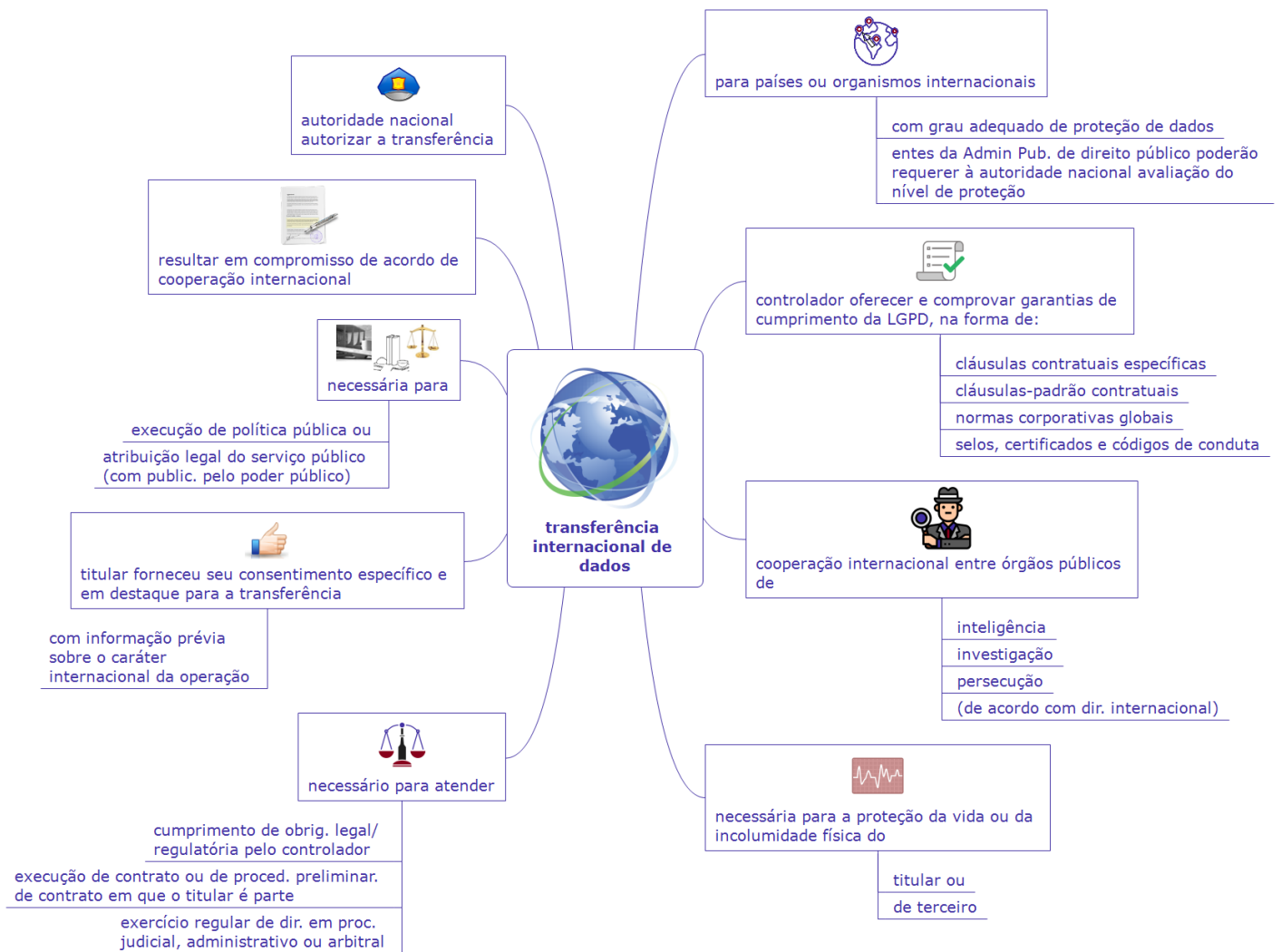


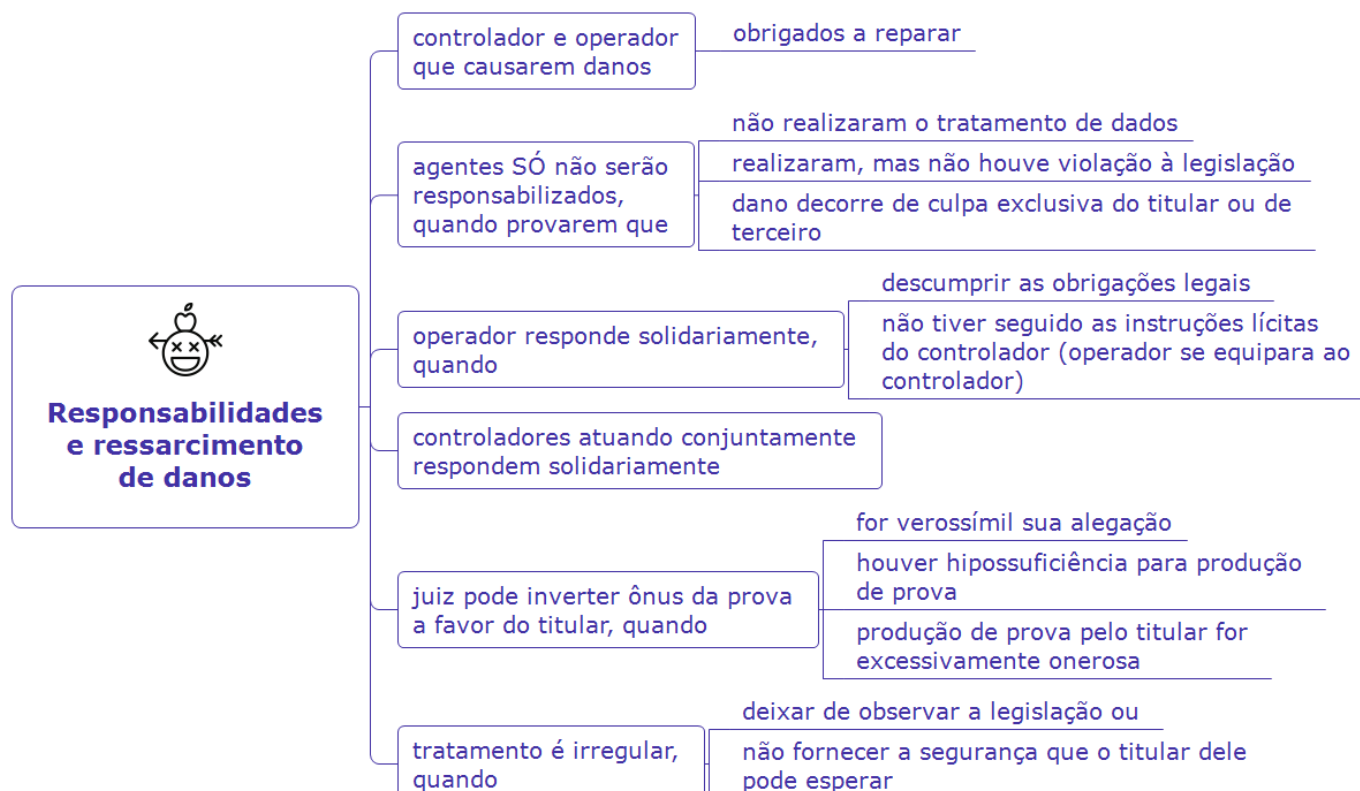
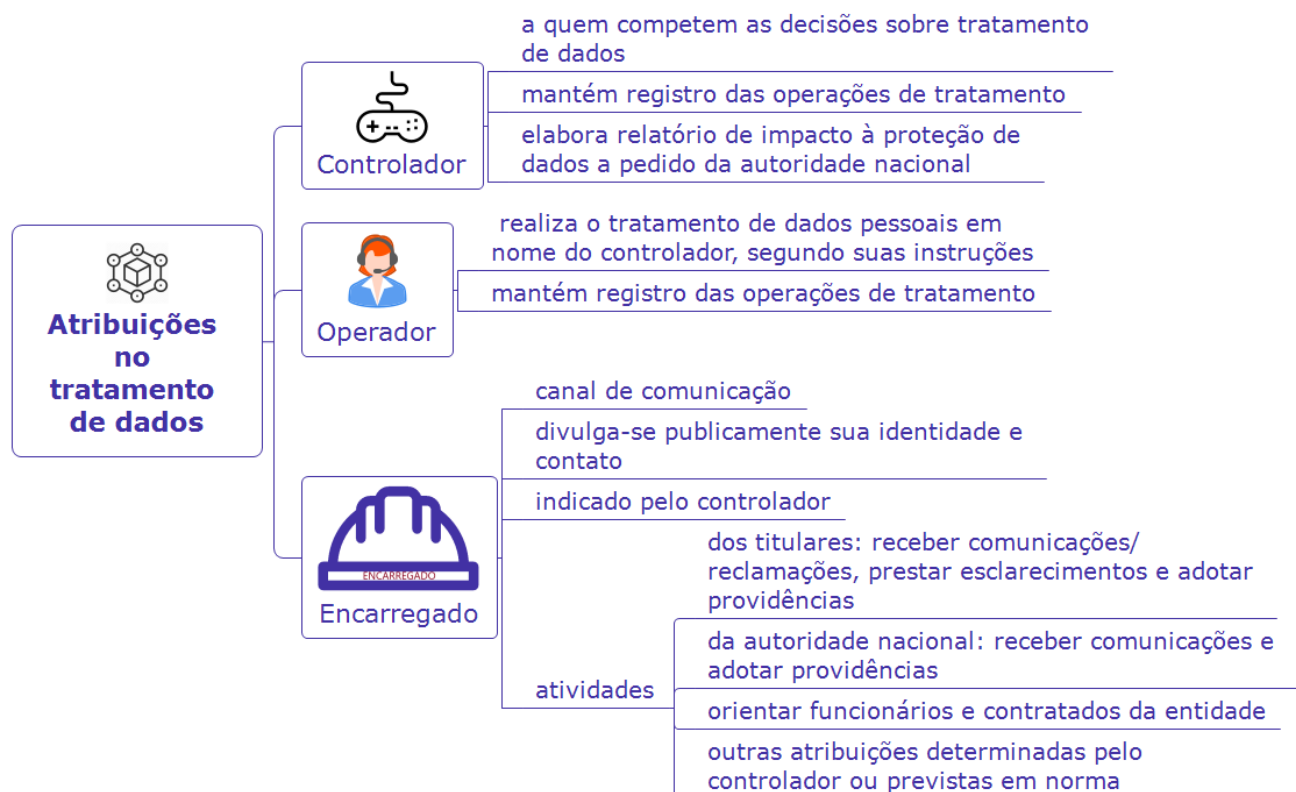


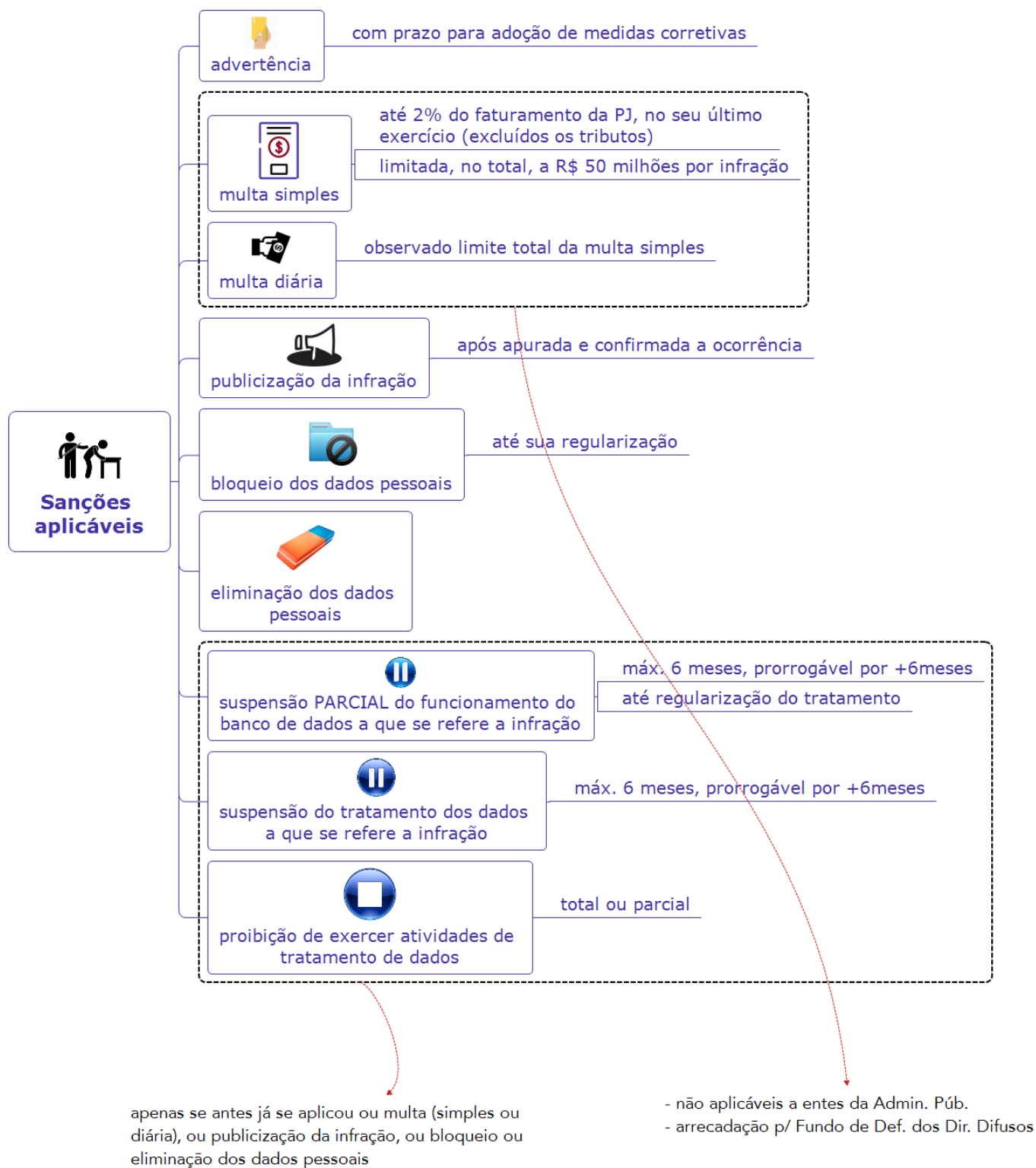


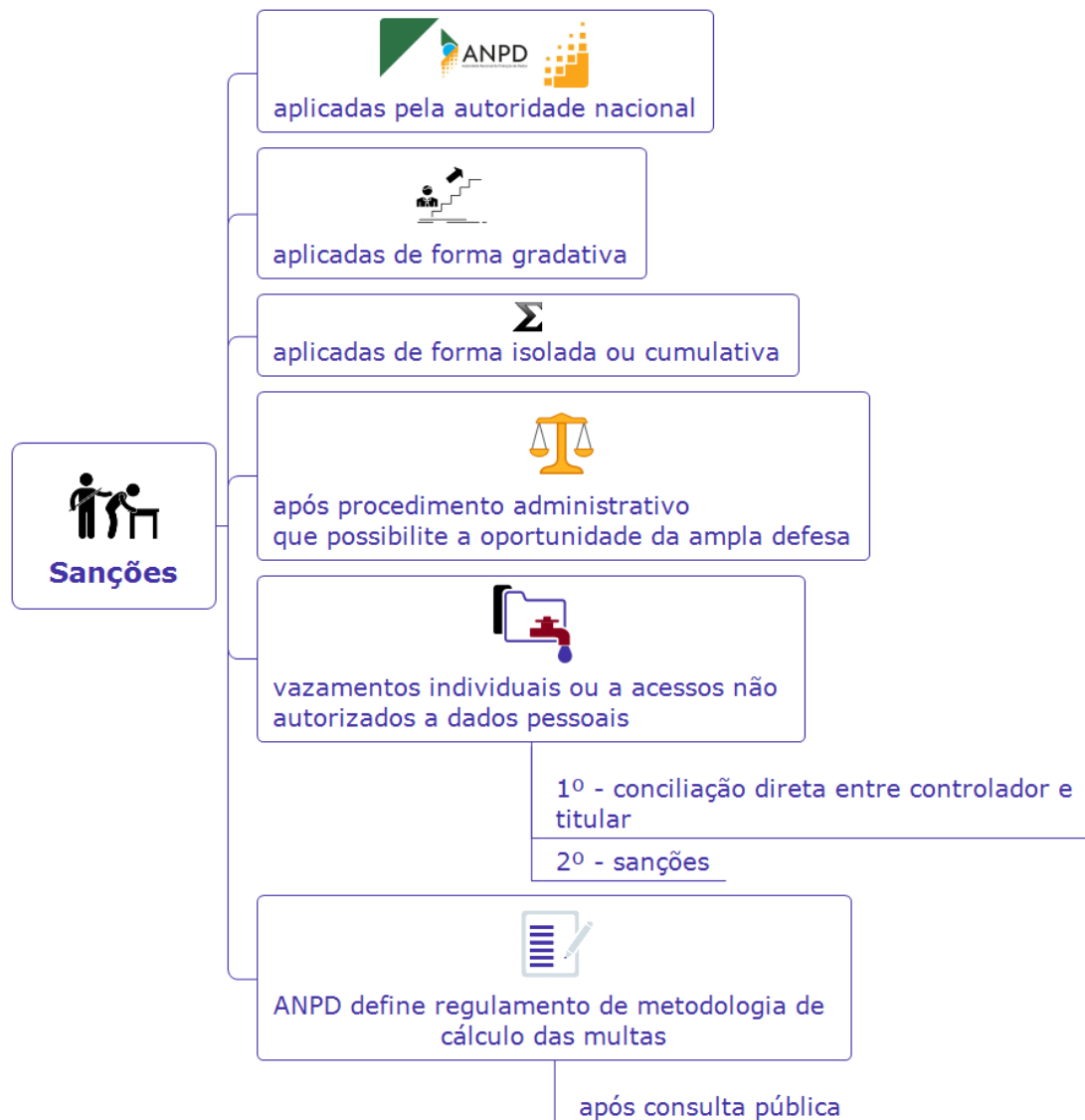


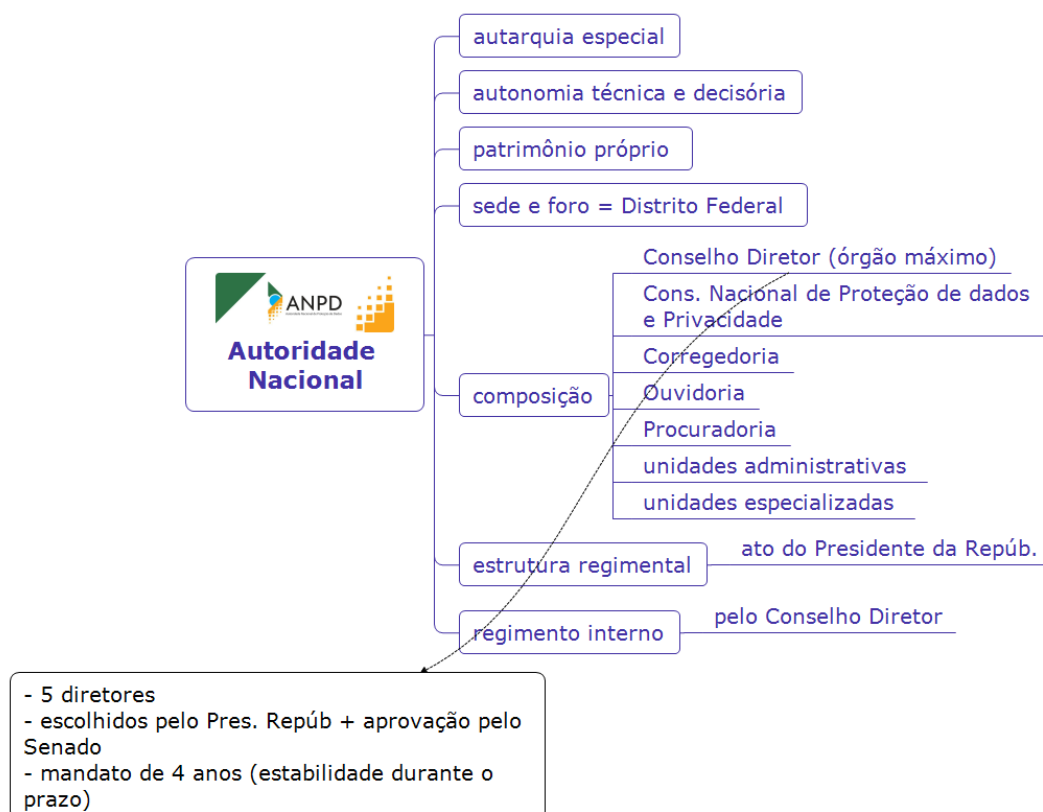












QUESTÕES COMENTADAS

1. FGV/CGE-SP - 2025

Nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, o legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam, a apoiar e promover as atividades do controlador e a proteger, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 13.709/2018, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados.

() O controlador poderá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse, observados os segredos comercial e industrial.

() A autoridade nacional poderá requisitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, a ser fornecido no prazo de quarenta e oito horas, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – F – F.

(B) F – F – V.

(C) V – F – V.

(D) F – V – F.

(E) V – F – F.

Comentário:

A **primeira afirmativa** está correta. Quando o tratamento de dados pessoais se baseia no legítimo interesse do controlador, este deve se limitar ao mínimo necessário para atingir sua finalidade, conforme o Art. 10, § 1º, da Lei 13.709/2018 (LGPD).

"Art. 10, § 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados."

A **segunda afirmativa** foi dada como correta. O controlador deve adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse:

"Art. 10, § 2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse."

A **terceira afirmativa** está incorreta. A autoridade nacional pode, de fato, solicitar ao controlador o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, mas a lei não estabelece o prazo de quarenta e oito horas para o seu fornecimento, conforme o Art. 10, § 3º, da Lei 13.709/2018 (LGPD).

"Art. 10, § 3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial."

Gabarito (E)

2. FGV/CGE-SP - 2025

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) disciplina, no Capítulo II, as hipóteses em que é permitido o tratamento de dados sensíveis sem o consentimento do titular. No entanto, também estabelece limites claros quanto a usos indevidos desses dados.

Considerando-se exclusivamente o texto da LGPD, assinale a opção que descreve uma situação expressamente proibida pela lei

- (A) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; ou para proteger a vida ou a integridade física do próprio titular ou de outra pessoa.
- (B) Intercâmbio de dados pessoais entre órgãos e entidades públicos essenciais para formulação, implementação, execução e avaliação de políticas públicas.
- (C) Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantindo-se, sempre que viável for, a anonimização dos dados pessoais sensíveis a serem tratados.
- (D) Tutela de saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por autoridade sanitária, profissionais de saúde ou serviços de saúde.
- (E) Uso de dados pessoais sensíveis referentes à saúde por operadoras de planos privados de assistência à saúde para fins de seleção de risco na contratação de qualquer modalidade objetivando vantagem econômica.

Comentário:

A **letra (A)** está incorreta. O cumprimento de obrigação legal e a proteção da vida são hipóteses em que o tratamento de dados sensíveis é permitido sem o consentimento do titular:

"Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: (..) II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

- a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; (..)
- e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;"

A **letra (B)** está incorreta. O uso compartilhado de dados para a execução de políticas públicas é também hipótese que autoriza o tratamento sem necessidade de consentimento:

"Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: (..) II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: (..)

- b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;"

A **letra (C)** está incorreta. A realização de estudos por órgão de pesquisa é outra hipótese permitida para o tratamento de dados sensíveis, garantida, sempre que possível, a anonimização:

"Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: (..) II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: (..)

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;"

A **letra (D)** está incorreta. A tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais ou serviços de saúde é uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados sensíveis sem consentimento, nos termos do Art. 11, II, 'f', da Lei 13.709/2018 (LGPD).

"Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: (..) II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: (..)

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;"

A **letra (E)** está correta. A LGPD veda expressamente que as operadoras de planos de saúde utilizem dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação ou na exclusão de beneficiários:

"Art. 11, § 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários.

Gabarito (E)

3. CNU – NÍVEL SUPERIOR – 2025

A empresa X, com sede no Canadá, pretende criar um sistema universal de identificação pessoal a partir do cadastro da biometria da íris. A proposta permite que qualquer pessoa, mediante escaneamento ocular realizado por um dispositivo específico da empresa, obtenha um identificador digital único, associado a um *token*, sem necessidade de apresentar nome, CPF ou qualquer documento oficial.

A fim de expandir sua atuação global, a empresa X instalou estandes em diversas cidades do Brasil, para atendimento ao público brasileiro. Na política de privacidade e no termo de consentimento apresentados àqueles que desejavam obter seu identificador digital, a empresa afirmava que a coleta dos dados ocorreria para "fins de identificação e autenticação, sem prejuízo da utilização dos dados para outras finalidades de interesse da empresa X".

Diante do cenário apresentado, é correto afirmar que o tratamento de dados pessoais realizado pela empresa X:

(A) não está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), pois o país sede da empresa é o Canadá;

(B) está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), pois é realizado mediante o consentimento do titular;

(C) não está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), pois o tratamento de dados pessoais biométricos é vedado pela LGPD;

(D) não está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), pois o consentimento não é obtido de forma específica e destacada;

(E) está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), pois, como não há exigência de apresentação do nome ou CPF, a informação coletada não pode ser relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

Comentários:

Inicialmente, vale lembrar que o referido tratamento de dados deve obedecer à LGPD, na medida em que a coleta dos dados pessoais ocorreu em território brasileiro (art. 3º, III), não sendo relevante o fato de a empresa ser de nacionalidade canadense.

Mas o pulo do gato desta questão está na parte final do termo de consentimento dado, que explicita o caráter genérico do consentimento: "sem prejuízo da utilização dos dados para outras finalidades de interesse da empresa X".

A partir daí, lembro que o consentimento não pode ser genérico, deve referir-se a finalidades específicas:

LGPD, art. 8º, § 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas.

Portanto, a **letra (D)** está correta e as **demaís**, incorretas.

Gabarito (D)

4. FGV/CNU – 2025

Considerando aspectos como o grau do dano, a boa-fé e a condição econômica do infrator, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabeleceu sanções administrativas a serem aplicadas aos agentes de tratamento de dados em caso de infração aos seus dispositivos.

Constitui exemplo de sanção prevista na LGPD:

- a) publicização da infração, após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;
- b) suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais, pelo prazo máximo de 5 anos;
- c) multa simples diária, de até 10% do faturamento da pessoa jurídica, limitada a 10 mil reais por infração;
- d) censura administrativa, com indicação de prazo para medidas corretivas e adoção de medidas de governança;
- e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, prevenindo a eliminação indevida dos dados referentes à infração.

Comentários:

Questão que cobrou as sanções estabelecidas no art. 52 da LGPD. Nosso gabarito está na **letra (A)**, compatível com a seguinte sanção:

art. 52, IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

As demais alternativas estão incorretas, a saber:

- **letra (B)**: a suspensão é pelo prazo máximo de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses - art. 52, XI;

- **letra (C)**: a multa, tanto a simples como a diária, é de até 2% do faturamento, limitada a R\$ 50 milhões por infração - art. 52, II e III;

- **letra (D)**: não há previsão de tal sanção na LGPD, mas no Código de Ética do Poder Executivo Federal;

- **letra (E)**: não há previsão de tal sanção na LGPD, mas na Lei de Licitações;

Gabarito (A)

5. FGV/CNU – 2025

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 - LGPD), ao orientar o tratamento de dados pessoais no Brasil, estabelece princípios que devem ser observados pelos agentes de tratamento.

Nesse contexto, a ausência de medidas técnicas e administrativas destinadas a prevenir acessos não autorizados ou situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de dados pessoais configura violação ao princípio da:

- a) finalidade;
- b) segurança;
- c) necessidade;
- d) não discriminação;
- e) qualidade dos dados.

Comentários:

A descrição no enunciado se amolda à definição legal do **princípio da segurança**:

LGPD, art. 6º, VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

Gabarito (B)

6. FGV/CNU – 2025

Com a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), entendeu-se necessária a criação de uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, conhecida como Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), para auxiliar na implementação da nova lei no Brasil, tendo suas atribuições e competências previstas na própria LGPD.

Representa uma das atribuições da ANPD:

- a) elaborar relatórios de gestão quinzenais acerca de suas atividades de auditoria In loco;
- b) deliberar transitoriamente, em caráter liminar, sobre a Interpretação da LGPD e suas competências, excetuando-se casos omissos;
- c) implementar mecanismos complexos, inclusive por meio manual, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais;

d) promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional;

e) estimular a adoção de padrões para serviços que garantam o exercício de controle dos titulares sobre dados de terceiros, considerando genericamente as atividades e o porte dos responsáveis.

Comentários:

Questão exigindo as atribuições da ANPD, previstas no art. 55-J da LGPD. O gabarito está na **letra (D)**, considerando-se a redação dada pela Lei 13.709/2018:

art. 55-J, IX - promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional;

Os demais itens estão incorretos, a saber:

- **letra (A)**: tais relatórios devem ser anuais - inciso XII do art. 55-J;
- **letra (B)**: a deliberação ocorrerá em caráter terminativo (e não transitório), na via administrativa - inciso XX do art. 55-J;
- **letra (C)**: tais mecanismos devem ser simplificados - inciso XXIV do art. 55-J;
- **letra (E)**: devem ser consideradas as especificidades das atividades, e não genericamente - inciso VIII do art. 55-J.

Gabarito (D)

7. CNU – nível médio – 2025

O órgão de pesquisa Alfa entrou em contato com José e Maria, genitores de Vicente, com 13 anos de idade, demonstrando interesse na realização de estudos que pressupõem o tratamento dos dados pessoais do adolescente. Registre-se que José e Maria são pais presentes que exercem, em conjunto, o poder familiar sobre o filho comum.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei no 13.709/2018, é correto afirmar que:

(A) salvo se houver consentimento compartilhado de José e Maria, por meio de documento assinado e com firma reconhecida em um tabelionato de notas, não se admitirá o tratamento dos dados pessoais de Vicente;

(B) para que se proceda ao tratamento dos dados pessoais de Vicente, é necessário que José e Maria, conjuntamente, consintam, de forma específica, com a medida, observado o melhor interesse do adolescente;

(C) embora, em tese, seja admissível o tratamento dos dados pessoais de Vicente, exige-se prévia autorização por parte do Conselho Tutelar localizado na cidade onde o adolescente tem domicílio;

(D) para que haja o tratamento dos dados pessoais de Vicente, basta o consentimento específico e em destaque dado por José ou por Maria ou, ainda, por ambos os genitores em conjunto;

(E) para que o tratamento dos dados pessoais de Vicente seja admissível, pressupõe-se a autorização judicial, observado o seu melhor interesse.

Comentários:

O tratamento dos dados de Vicente poderá ocorrer se houver o consentimento ou do pai (José) ou da mãe (Maria), consoante estabelece o art. 14 da LGPD:

art. 14, § 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

Assim, percebe-se que a **letra (D)** está correta e as demais, incorretas. Não se exige que o consentimento seja de ambos os pais, bastando um deles.

Gabarito (D)

8. CNU – NÍVEL SUPERIOR – 2025

A respeito do tratamento de dados pessoais, leia o trecho a seguir.

"Um projeto liderado pelo Inova HC, núcleo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, busca testar a interoperabilidade, que é a integração e o compartilhamento de dados dos pacientes, permitindo o acesso de profissionais de diferentes instituições às informações. A ideia, afirmam, é facilitar o atendimento o paciente não precisará informar sobre alergias, histórico de cirurgias ou outras doenças, por exemplo, agilizando o processo."

(Adaptado de MACEDO, Vitória. "Rede privada de saúde vai testar compartilhamento de dados de pacientes", Folha de São Paulo, 23 jun. 2025)

Com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), a implementação da interoperabilidade:

- (A) necessita de regulamentação jurídica, porque tem caráter financeiro;
- (B) requer a decisão do controlador, porque trata de casos de tutela da saúde;
- (C) viola o direito à privacidade, porque expõe material de natureza sensível;
- (D) assegura o anonimato de identificação, porque é usada para o interesse público;
- (E) exige a definição das finalidades, porque supõe o consentimento dos usuários.

Comentários:

Informações sobre saúde são consideradas dados pessoais sensíveis (LGPD, art. 5º, II), de modo que seu tratamento somente pode ocorrer nas hipóteses estabelecidas no art. 11 da LGPD.

Considerando que o compartilhamento destes dados com outros hospitais/clínicas exige o consentimento do usuário (aplicando-se supletivamente o art. 7º, §5º) e que este consentimento deve ser limitado a finalidades específicas (art. 8º, §4º), percebe-se que a **letra (E)** será a única alternativa correta.

Gabarito (E)

9. CNU – NÍVEL SUPERIOR – 2025

Um município brasileiro desenvolveu uma plataforma digital com o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços e benefícios públicos, como o agendamento de atendimentos, a solicitação de documentos e o acompanhamento de programas sociais. Para utilizar o sistema, os cidadãos devem criar uma conta informando dados como nome completo, CPF, endereço, informações de contato, origem étnica, situação socioeconômica e dados familiares.

Considerando esse contexto, é correto afirmar que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018) é aplicável, pois há tratamento de dados pessoais com finalidade exclusivamente:

- (A) jornalística, com propósitos informativos;
- (B) artística, com propósitos culturais;
- (C) governamental, com propósitos de segurança nacional;
- (D) pessoal, com propósitos particulares;
- (E) política, com propósitos coletivos.

Comentários:

A Banca apontou a **letra (E)** como gabarito, possivelmente porque tais dados estão sendo utilizados para a execução de uma política pública (art. 7º, III), o que faria o tratamento assumir finalidade "política".

As **letras (A), (B) e (D)** estão erradas, visto que mencionam hipóteses de não aplicação da LGPD (art. 4º, II, 'a', e I, respectivamente). Quanto à **letra (C)**, percebemos que a finalidade destes dados não se relaciona com segurança nacional, mas sim com a execução de uma política na área social.

Gabarito (E)

10.FGV/TRT MS - 2025

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é essencial para garantir a privacidade, a segurança e a transparência no uso das informações pessoais, protegendo os direitos dos cidadãos e promovendo a responsabilidade das organizações no tratamento de dados.

Sobre as situações para as quais a LGPD não se aplica, analise as afirmativas a seguir.

- I. Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos.
- II. Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos.
- III. Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública.

Está correto o que se afirma em

- A I, apenas.
- B I e II, apenas.
- C I e III, apenas.
- D II e III, apenas
- E I, II e III.

Comentário:

Os três itens estão corretos, mencionando hipóteses de não aplicação da LGPD:

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

- I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;
- II - realizado para fins exclusivamente:
 - a) jornalístico e artísticos; ou (..)
- III - realizado para fins exclusivos de:

- a) segurança pública;
(..)

Gabarito (E)

11.FGV/SEFAZ-PR - 2025

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Registre-se que o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado, entre outras hipóteses, mediante o consentimento pelo titular. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.709/2018, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação.

() Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.

() O consentimento poderá referir-se tanto a finalidades determinadas quanto a autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
(B) F – V – F.
(C) V – F – V.
(D) F – F – F.
(E) V – V – F.

Comentários

Questão cobrando os principais aspectos do consentimento. O **item I** está correto a respeito da possibilidade de revogação do consentimento:

Art. 8º, § 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.

O **item II** está igualmente correto, ao mencionar regra aplicável à emissão do consentimento por escrito:

Art. 8º, § 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.

Por sua vez, o **item III** está incorreto, visto que não se admite a autorização genérica:

Art. 8º, § 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas.

Gabarito (E)

12.FGV/Seplag Niterói-2024

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado em algumas hipóteses, como nas elencadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro.
- (B) Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.
- (C) Para o exercício regular de direitos em processo judicial, mas não em processo administrativo ou arbitral.
- (D) Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.
- (E) Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições legais.

Comentário:

A **letra (C)** está incorreta, pois o tratamento de dados pessoais poderá ser utilizado para o exercício regular de direito também em processos administrativos ou arbitrais:

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

- (..) VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

As **demais alternativas** estão de acordo com o art. 7º da LGPD:

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

- (..) VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
- (..) X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.
- (..) VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
- (..) III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;

Gabarito (C)

13.FGV/CVM - 2024

João, jornalista, Matheus, artista, e Luiz, estudante, debateram sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e os reflexos que a referida legislação possui na atividade profissional de cada qual.

Nesse cenário, é correto afirmar que a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados):

(A) não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, tampouco para fim exclusivamente artístico. Por outro lado, a legislação é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizado para fim exclusivamente jornalístico;

(B) se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Igualmente, a legislação é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico;

(C) não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Por outro lado, a legislação é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico;

(D) se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Por outro lado, a legislação não é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico;

(E) não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Igualmente, a legislação não é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico.

Comentários:

O âmbito de aplicação da LGPD em relação ao tratamento de dados pessoais é disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 13.709/2018, a seguir:

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;

II - realizado para fins exclusivamente:

a) jornalístico e artísticos; ou

b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;

A **letra (A)** está incorreta, apesar de a primeira parte da alternativa estar correta, a LGPD não se aplica ao tratamento de dados realizado para fim exclusivamente jornalístico (Art. 4, I, Lei nº 13.709/2018).

A **letra (B)** está incorreta, a alternativa contraria integralmente os incisos I e II do art. 4º da LGPD, visto que a LGPD não se aplica ao tratamento realizado por pessoal natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, além de não se aplicar ao tratamento de dados pessoais para fins jornalísticos e artísticos.

A **letra (C)** está incorreta, apesar de a primeira parte da alternativa estar correta, a LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais para fins exclusivamente jornalístico e artísticos (Art. 4, II, Lei nº 13.709/2018).

A **letra (D)** está incorreta, a primeira parte da questão a invalida, conforme já citado, a LGPD não se aplica ao tratamento realizado por pessoal natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos (Art. 4, I, Lei nº 13.709/2018).

A **letra (E)** está correta, a alternativa se coaduna ao texto legal dos incisos I e II do art. 4º da LGPD, de modo que a LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, além de não se aplicar ao tratamento de dados pessoais com fins exclusivamente jornalístico e artístico.

Gabarito (E)

14. FGV/ALESC - 2024

A responsabilidade civil do controlador ou operador de danos pessoais possui disciplina própria na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.

(A) O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador se equipara ao controlador.

(B) O agente de tratamento será responsabilizado ainda que prove que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros, pois a Lei nº 13.709/2018 consagrou a teoria do risco integral na matéria.

(C) As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo são disciplinadas exclusivamente pela Lei nº 13.709/2018, vedada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na matéria.

(D) O tratamento de dados pessoais será nulo quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo pelo qual é realizado.

(E) Não é possível a inversão do ônus da prova nas ações que versem sobre reparação de danos em razão da violação do dever de proteção de dados pessoais.

Comentários:

A **letra (A)** está correta, a fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados, é possível a responsabilização solidária do operador nessa hipótese específica. A alternativa retoma a disposição literal do art. 42, I, da Lei nº 13.709/2018:

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei;

A **letra (B)** está incorreta, uma das situações de exclusão da responsabilidade civil dos agentes de tratamento (controlador e operador) ocorre quando o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro, conforme dispõe a Lei nº 13.709/2018:

Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem:

I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados; ou

III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

A **letra (C)** está incorreta, o Código de Defesa do Consumidor continua aplicável nas situações de violação ao direito do titular no âmbito das relações de consumo, segundo disciplina a Lei nº 13.709/2018:

Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente.

A **letra (D)** está incorreta, na situação citada na alternativa, o tratamento de dados pessoais será irregular, e não nulo, de acordo com a Lei nº 13.709/2018:

Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo pelo qual é realizado;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.

A **letra (E)** está incorreta, já que é possível a inversão do ônus da prova a favor do titular dos dados em três situações: 1. quando for verossímil a alegação; 2. quando houver hipossuficiência para fins de produção de prova; 3. quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa, nos termos da Lei nº 13.709/2018:

Art. 52, § 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.

Gabarito (A)

15.FGV/ALESC - 2024

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) disciplina a proteção de dados pessoais e seu tratamento, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Um dos fundamentos da proteção de dados pessoais é a defesa do consumidor e, nesse sentido, é correto afirmar que

(A) o direito de o titular dos dados pessoais peticionar em relação aos seus dados poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor.

(B) o tratamento de dados pessoais sensíveis de consumidores somente poderá ocorrer sem o fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para a proteção exclusivamente da sua vida ou da sua incolumidade física.

(C) a confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, fornecida no prazo de até 7 (sete) dias, contado da data do requerimento do titular.

(D) o dado pessoal sobre as dívidas de consumo de consumidor superendividado é considerado como dado pessoal sensível e, como tal, seu tratamento somente poderá ocorrer quando o titular consentir, de forma específica e destacada, no instrumento de autorização.

(E) o consentimento ao tratamento de dados pessoais do consumidor pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, observado o procedimento e os requisitos determinados pelo controlador, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado.

Comentários:

A **letra (A)** está correta, o titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados perante a autoridade nacional. Ademais, esse direito é estendido aos órgãos de defesa do consumidor, segundo o art. 18, § 8º, da Lei nº 13.709/2018:

Art. 18, § 1º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional.

§ 8º O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor.

A **letra (B)** está incorreta, o erro da alternativa se deve à palavra "somente", pois, além da proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro, há mais outras hipóteses de tratamento de dados pessoais sensíveis sem consentimento do titular, nos termos da Lei nº 13.709/2018:

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; [...]

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

A **letra (C)** está incorreta, pois o prazo de fornecimento para confirmação de existência ou acesso a dados pessoais é de 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular, nos termos da Lei nº 13.709/2018:

Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular:

II - por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular.

A **letra (D)** está incorreta, com base na definição de dado pessoal sensível do art. 5, II, da Lei nº 13.709/2018, as informações sobre dívidas de consumo não são citadas como dados sensíveis. Portanto, as informações sobre dívida de consumo se enquadram como dados pessoais comuns:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

A **letra (E)** está incorreta, a primeira parte da alternativa está correta. Já na segunda parte, a alternativa resta incompleta, pois quando houver requerimento de eliminação dos dados pessoais, não serão ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, nos termos do art. 8, § 5º, da Lei nº 13.709/2018:

Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.

§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.

Gabarito (A)

16.FGV/TJ-MS – 2024 (adaptada)

Acerca da responsabilidade civil, nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, nº 13.709/2018, é correto afirmar que:

- (A) os danos morais decorrentes do vazamento de dados são presumidos (*in re ipsa*);
- (B) o operador é, via de regra, equiparado ao controlador para fins de aferir sua responsabilidade;
- (C) o juiz poderá inverter o ônus da prova quanto aos agentes de tratamento de dados;
- (D) não haverá direito de regresso entre os responsáveis, para fortalecer a proteção do titular dos dados;
- (E) pelo princípio da especialidade, prevalecem as regras da lei sobre as da legislação consumerista.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, segundo decisão da 2ª Turma do STJ no âmbito da AREsp 2.130.619-SP, o vazamento de dados pessoais não gera dano moral presumido.

A **letra (B)** está incorreta, o inciso I do art. 42 da Lei nº 13.709/2018 ilustra uma situação em que a responsabilidade do controlador e do operador é equiparada. Contudo, o controlador é o principal responsável pelo tratamento de dados, enquanto o operador é responsável apenas pelos atos que realiza sob a instrução do controlador. Assim, não é possível afirmar, via de regra, que eles são equiparados para fins de responsabilidade, pois a responsabilidade do operador é mais limitada.

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei;

A **letra (C)** está correta, pois a inversão legal do ônus da prova é uma faculdade do juiz, quando ocorre alguma das situações elencadas no art. 42, § 2º, da Lei nº 13.709/2018:

Art. 42, § 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.

A **letra (D)** está incorreta, dentre os responsáveis, aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais, na medida da participação de cada um no evento danoso, segundo dispõe o art. 42 da Lei nº 13.709/2018

Art. 42, § 4º Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso.

A **letra (E)** está incorreta, ao contrário do que foi dito na alternativa, em virtude da especialidade, a violação do direito do titular nas relações de consumo é regulada pela legislação consumerista, conforme assenta o art. 45 da Lei nº 13.709/2018:

Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente.

Gabarito (C)

17.FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS – Analista - 2023

A pessoa jurídica XYZ, atuando como agente de tratamento de dados, infringiu, dolosamente, os regramentos legais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o que restou comprovado, após a observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.709/2018, a autoridade nacional poderá aplicar, ao agente de tratamento de dados, a seguinte sanção administrativa:

- (A) multa simples, de até um por cento do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, no seu último exercício, limitada, no total, a cinco milhões de reais por infração.
- (B) suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período.
- (C) proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados, em caso de reincidência em infração de igual natureza.
- (D) advertência, com indicação de período máximo de trinta dias para adoção de medidas corretivas.

(E) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, pelo período máximo de seis meses.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, já que a multa simples é de até 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais por infração, conforme trecho abaixo:

Lei nº 13.709/2018, art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional:

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração.

A **letra (B)** está correta, a alternativa está de acordo com a previsão literal transcrita abaixo:

Art. 52, XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período.

A **letra (C)** está incorreta, já que o trecho final "em caso de reincidência em infração de igual natureza" da alternativa não consta no texto da lei:

Art. 52, inciso XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.

A **letra (D)** está incorreta, já que o inciso I do art. 52 citado abaixo não estabelece prazo para adoção das medidas corretivas:

Art. 52, I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas.

Por fim, a **letra (E)** está incorreta, uma vez que a Lei não estabelece um período máximo de bloqueio dos dados. Deve-se manter o bloqueio até que ocorra a regularização dos dados, conforme citado abaixo:

Art. 52, V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização.

Gabarito (B)

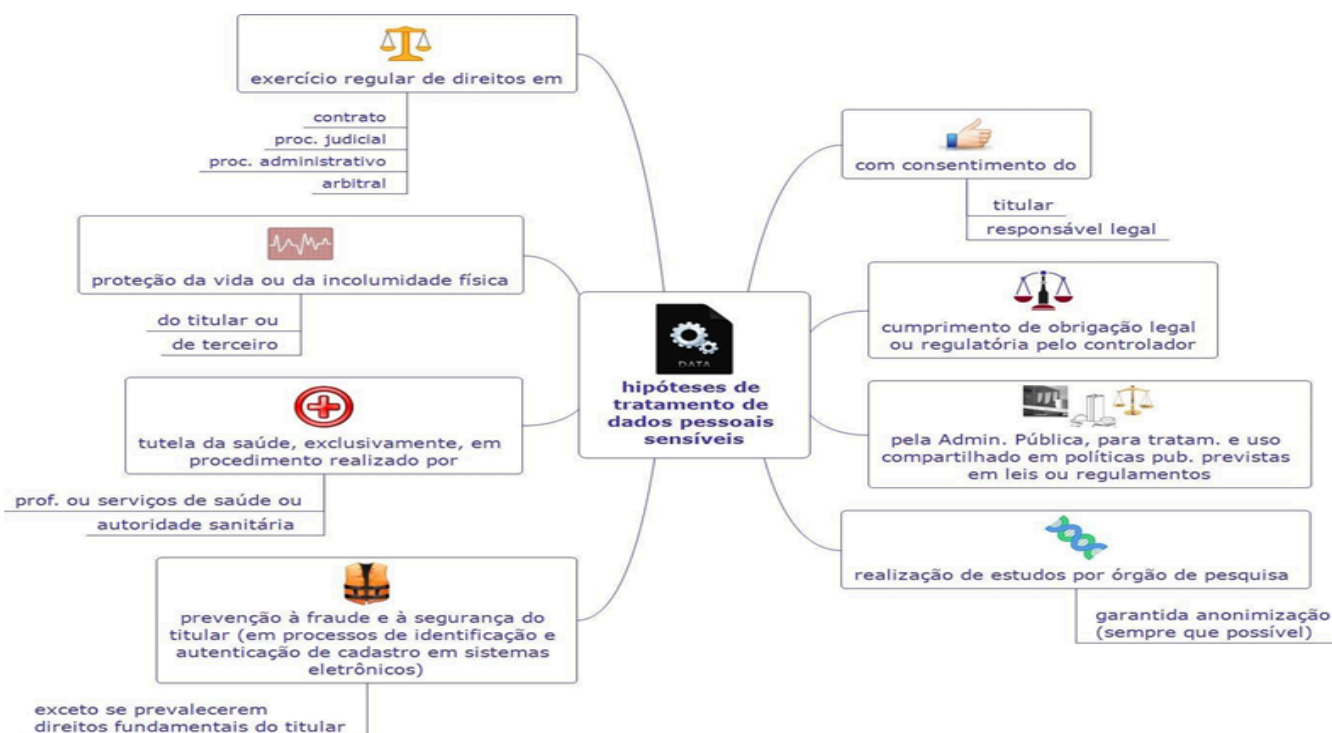
18.FGV/SEFAZ-AM - Assistente Administrativo da Fazenda Estadual - 2022

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer em algumas situações, como sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para

- (A) a proteção da vida ou da incolumidade física do titular, mas não de terceiro.
- (B) o exercício regular de direitos em processo judicial, vedada a utilização em processo administrativo e arbitral.
- (C) a realização de estudos por órgão de pesquisa, vedada a anonimização dos dados pessoais sensíveis.
- (D) o tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos.
- (E) a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por autoridade sanitária, excluídos os demais profissionais e serviços de saúde.

Comentários:

Relembrando as hipóteses de tratamento de dados sensíveis (art. 11):



A partir desta lista, percebemos que a **letra (D)** está correta.

A **letra (A)** está incorreta, pois a proteção da vida de terceiro também autoriza o tratamento de dado sensível.

A **letra (B)** está incorreta, visto que também se autoriza em processo administrativo e arbitral. A **letra (C)** está incorreta, visto que a anonimização deve ocorrer sempre que possível.

Por fim, a **letra (E)** está incorreta, pois estão incluídos os profissionais e serviços de saúde.

Gabarito (D)

19.FGV/BANESTES - Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas - 2021

O banco de dados gerenciado por Paulo possui os dados a seguir.

Id_Pessoa	Nome	Gênero	Dt_Nasc	Endereço
ea5d0c10	João	Masculino	15/08/25	R. N. Silva 12 CEP 20320-190
00fc771f	Luiza	Feminino	06/08/16	Av. Carlos 30 CEP 22040-320
e2c5f2dd	Heitor	Masculino	30/06/07	R. Trind 22 CEP 72000-100

Para atender a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Paulo realizou um tratamento nos dados para perder a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, e gerou a tabela abaixo.

Id_Pessoa	Nome	Gênero	Dt_Nasc	Endereço
d1b2d23f	REMOVIDO	M	80 -	CEP 20320-190
c9ee2d5b	REMOVIDO	F	0 - 20	CEP 22040-320
7a16ca062	REMOVIDO	M	0 - 20	CEP 72000-100

À luz da LGPD, o tratamento realizado por Paulo foi:

- (A) bloqueio;
- (B) anonimização;
- (C) difusão;
- (D) classificação;
- (E) extração.

Comentários:

Questão que nos mostra um exemplo prático de anonimização, visto que se retiraram, da tabela, os dados que poderiam identificar seu titular, como o nome, o "ID de pessoa" e partes da data de nascimento e do endereço.

Gabarito (B)

20.FGV/EPE - Analista de Gestão Corporativa - Recursos Humanos - 2022

Considere que um instituto público brasileiro de pesquisas estatísticas esteja fazendo o tratamento de dados pessoais sensíveis e não anonimizados, sem o fornecimento expresso dos respectivos titulares, sob a alegação de que essa conduta é indispensável para a pesquisa realizada.

Diante dessa situação, assinale a opção que está de acordo com as regras previstas na LGPD.

- (A) A conduta do órgão se mostra integralmente irregular.
- (B) A conduta do órgão se mostra regular quanto à justificativa, mas os dados deveriam ser necessariamente anonimizados.

(C) A conduta do órgão se mostra regular com relação à não anonimização dos dados, mas a situação demanda, necessariamente, consentimento dos titulares.

(D) A conduta do órgão se mostra regular, contanto que o órgão tenha pago valor justo aos titulares.

(E) A conduta do órgão se mostra regular em todos os aspectos.

Comentários:

O tratamento de dados sensíveis por órgão de pesquisa é possível, sob o seguinte fundamento legal:

Art. 11, II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: (..)

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;

Vejam que, em tal hipótese, não se exige o consentimento do titular, sendo que a anonimização, embora recomendada, não é uma obrigação. Nesse sentido, foi considerada correta a **letra (E)**, visto que o enunciado não menciona nenhuma irregularidade cometida.

Gabarito (E)

21.FGV/MPE-SC - Analista - Dados e Pesquisas - 2022

De acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

Conforme o Art. 8º, §2º, da Lei nº 13.709/2018, o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto na LGPD é do(a):

(A) titular;

(B) controlador;

(C) encarregado;

(D) órgão de pesquisa;

(E) autoridade nacional.

Comentários:

Cobrança literal do art. 8º da LGPD, que prevê que tal ônus da prova cabe ao controlador:

Art. 8º, § 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta Lei.

Gabarito (B)

22.FGV/TJDFT - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Segurança da Informação - 2022

Empresas privadas e órgãos públicos vêm adequando seus processos de coleta, armazenamento e manipulação dos dados pessoais a fim de operarem em conformidade com os requisitos legais da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A LGPD define vários agentes com distintas responsabilidades para o tratamento dos dados pessoais. O titular do dado pessoal tem assegurado direitos diante desses agentes para garantir que seus dados sejam tratados

corretamente enquanto se mantiver a necessidade de seu tratamento. De acordo com a LGPD e os "Guias operacionais para adequação à LGPD da Secretaria de Governo Digital", o titular de dados pode solicitar alguns direitos sobre seus dados pessoais à administração pública.

Um dos direitos do titular dos dados relacionado no Art. 18 da Lei, cujas instruções encontram-se no Guia de Boas Práticas relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados é:

- (A) tratamento de seus dados para fins exclusivos de segurança do Estado;
- (B) transferência da titularidade de seus dados de saúde para seu médico;
- (C) dessensibilização de seus dados pessoais sensíveis para igualar o tratamento de seus dados pessoais;
- (D) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;
- (E) transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro por transferência de sede organizacional.

Comentários:

Mais uma questão cobrando o rol de direitos do art. 18 da LGPD. Vamos lá!

A **letra (A)**, incorreta, visto que é possível o tratamento de dados para várias finalidades, como se vê a partir do art. 7º da LGPD. Além disso, a LGPD nem mesmo se aplica para tratamento de dados pessoais para fins exclusivamente de segurança do Estado (art. 4º, III, 'c').

A **letra (B)** está incorreta. Os dados de saúde são considerados dados sensíveis (art. 11), sendo possível seu tratamento por profissionais de saúde. No entanto, o enunciado pede um direito do titular dos dados, não hipótese de tratamento de dado sensível.

A **letra (C)**, incorreta, pois não diz respeito a hipótese arrolada no art. 18 da LGPD, mencionado no enunciado. A **letra (D)**, correta, trazendo um dos direitos do titular dos dados:

Art. 18, IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;

Por fim, a **letra (E)**, incorreta, sendo que a Banca tentou confundir o candidato trazendo conceito próximo ao da transferência internacional de dados:

Art. 5º, XV - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

Gabarito (D)

23.FGV/SEFAZ-MG - Auditor Fiscal - 2023

Em tema de tratamento de dados pessoais pelo poder público, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas a diversas finalidades. Consoante dispõe o texto do citado diploma legal, assinale a opção que não apresenta uma dessas finalidades.

- (A) Execução de políticas públicas.
- (B) Alimentação de sistemas gerais de informática.
- (C) Prestação de serviços públicos.
- (D) Descentralização da atividade pública.

(E) Disseminação e acesso das informações pelo público em geral.

Comentários:

Nesta questão a Banca cobrou as hipóteses ensejadoras do compartilhamento de dados pelo poder público:

LGPD, Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.

Examinando as alternativas, percebemos que a **letra (B)** está incorreta, sendo que as demais encontram amparo no *caput* do art. 25.

Gabarito (B)

24.FGV/CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle - 2022

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados na lei.

Nesse contexto, de acordo com a Lei nº 13.709/2018, é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, EXCETO:

(A) na hipótese de o compartilhamento tutelar e resguardar direito da personalidade e integridade do titular dos dados, permitido o tratamento para outras finalidades;

(B) quando houver previsão legal, salvo se a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;

(C) nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente e desde que o titular dos dados apresente documento formal, com firma reconhecida, de aquiescência com o compartilhamento;

(D) nos casos de execução centralizada de atividade pública que recomende o compartilhamento de dados, desde que a entidade privada colabore, ainda que indiretamente, com a concretização da política pública;

(E) na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.

Comentários:

Questão que cobrou conhecimento das hipóteses em que o poder público poderá transferir dados pessoais a entidades privadas:

LGPD, art. 26, § 1º É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:

I - em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) ;

II - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta Lei.

III - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;

IV - na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.

Examinando as alternativas, percebemos que a Banca fez trocas sutis para tornar as primeiras alternativas incorretas. A **letra (A)** está incorreta, visto que a proteção a “direito da personalidade e integridade” não autoriza o compartilhamento.

A **letra (B)** está incorreta, visto que também é possível no caso de previsão em contrato, convênios e instrumentos congêneres.

A **letra (C)** está incorreta. Sendo o dado acessível publicamente, não será necessário o consentimento com “firma reconhecida”.

A **letra (D)** está incorreta, pois será possível na execução DEScentralizada de atividade pública.

Além disso, não há previsão de atuação “indireta na concretização da política pública”.

Por fim, a **letra (E)** está correta, ao mencionar a hipótese do inciso V, transcrito acima.

Gabarito (E)

25.FGV/CGU - Técnico Federal de Finanças e Controle - 2022

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

De acordo com a Lei nº 13.709/2018, a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será:

(A) vedado, em qualquer hipótese, por se tratar de dados sensíveis, cuja proteção decorre da supremacia do interesse público;

(B) permitido, em regra, diante do princípio da publicidade da administração pública, exceto nos casos expressamente previstos em lei;

(C) vedado, em qualquer hipótese, por se tratar de dados sensíveis, cuja proteção decorre implicitamente de proteção à segurança nacional;

(D) informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas na lei;

(E) autorizado, em regra, diante dos princípios da publicidade e da transparência da administração pública, exceto se a entidade titular dos dados previamente impedir o compartilhamento, mediante decisão fundamentada.

Comentários:

Mais uma questão de prova cobrando detalhes do art. 27 da LGPD:

Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto:

- nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta Lei;
- nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei; ou
- nas exceções constantes do § 1º do art. 26 desta Lei [execução descentralizada de atividade pública, dados acessíveis publicamente, previsão legal ou contratual, e prevenção de fraudes].

Com base neste dispositivo, percebemos que o gabarito está na **letra (D)** e as demais alternativas estão incorretas.

Gabarito (D)

LISTA DE QUESTÕES

1. FGV/CGE-SP - 2025

Nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, o legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam, a apoiar e promover as atividades do controlador e a proteger, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 13.709/2018, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados.

() O controlador poderá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse, observados os segredos comercial e industrial.

() A autoridade nacional poderá requisitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, a ser fornecido no prazo de quarenta e oito horas, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – F – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – F.

2. FGV/CGE-SP - 2025

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) disciplina, no Capítulo II, as hipóteses em que é permitido o tratamento de dados sensíveis sem o consentimento do titular. No entanto, também estabelece limites claros quanto a usos indevidos desses dados.

Considerando-se exclusivamente o texto da LGPD, assinale a opção que descreve uma situação expressamente proibida pela lei

- (A) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; ou para proteger a vida ou a integridade física do próprio titular ou de outra pessoa.
- (B) Intercâmbio de dados pessoais entre órgãos e entidades públicos essenciais para formulação, implementação, execução e avaliação de políticas públicas.
- (C) Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantindo-se, sempre que viável for, a anonimização dos dados pessoais sensíveis a serem tratados.
- (D) Tutela de saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por autoridade sanitária, profissionais de saúde ou serviços de saúde.

(E) Uso de dados pessoais sensíveis referentes à saúde por operadoras de planos privados de assistência à saúde para fins de seleção de risco na contratação de qualquer modalidade objetivando vantagem econômica.

3. CNU – NÍVEL SUPERIOR – 2025

A empresa X, com sede no Canadá, pretende criar um sistema universal de identificação pessoal a partir do cadastro da biometria da íris. A proposta permite que qualquer pessoa, mediante escaneamento ocular realizado por um dispositivo específico da empresa, obtenha um identificador digital único, associado a um *token*, sem necessidade de apresentar nome, CPF ou qualquer documento oficial.

A fim de expandir sua atuação global, a empresa X instalou estandes em diversas cidades do Brasil, para atendimento ao público brasileiro. Na política de privacidade e no termo de consentimento apresentados àqueles que desejavam obter seu identificador digital, a empresa afirmava que a coleta dos dados ocorreria para "fins de identificação e autenticação, sem prejuízo da utilização dos dados para outras finalidades de interesse da empresa X".

Diante do cenário apresentado, é correto afirmar que o tratamento de dados pessoais realizado pela empresa X:

- (A) não está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), pois o país sede da empresa é o Canadá;
- (B) está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), pois é realizado mediante o consentimento do titular;
- (C) não está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), pois o tratamento de dados pessoais biométricos é vedado pela LGPD;
- (D) não está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), pois o consentimento não é obtido de forma específica e destacada;
- (E) está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), pois, como não há exigência de apresentação do nome ou CPF, a informação coletada não pode ser relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

4. FGV/CNU – 2025

Considerando aspectos como o grau do dano, a boa-fé e a condição econômica do infrator, a Lei Gera/ de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabeleceu sanções administrativas a serem aplicadas aos agentes de tratamento de dados em caso de infração aos seus dispositivos.

Constitui exemplo de sanção prevista na LGPD:

- a) publicização da infração, após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;
- b) suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais, pelo prazo máximo de 5 anos;
- c) multa simples diária, de até 10% do faturamento da pessoa jurídica, limitada a 10 mil reais por infração;
- d) censura administrativa, com indicação de prazo para medidas corretivas e adoção de medidas de governança;
- e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, prevenindo a eliminação indevida dos dados referentes à infração.

5. FGV/CNU – 2025

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 - LGPD), ao orientar o tratamento de dados pessoais no Brasil, estabelece princípios que devem ser observados pelos agentes de tratamento.

Nesse contexto, a ausência de medidas técnicas e administrativas destinadas a prevenir acessos não autorizados ou situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de dados pessoais configura violação ao princípio da:

- a) finalidade;
- b) segurança;
- c) necessidade;
- d) não discriminação;
- e) qualidade dos dados.

6. FGV/CNU – 2025

Com a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), entendeu-se necessária a criação de uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, conhecida como Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), para auxiliar na implementação da nova lei no Brasil, tendo suas atribuições e competências previstas na própria LGPD.

Representa uma das atribuições da ANPD:

- a) elaborar relatórios de gestão quinzenais acerca de suas atividades de auditoria In loco;
- b) deliberar transitoriamente, em caráter liminar, sobre a Interpretação da LGPD e suas competências, excetuando-se casos omissos;
- c) implementar mecanismos complexos, inclusive por meio manual, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais;
- d) promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional;
- e) estimular a adoção de padrões para serviços que garantam o exercício de controle dos titulares sobre dados de terceiros, considerando genericamente as atividades e o porte dos responsáveis.

7. CNU – nível médio – 2025

O órgão de pesquisa Alfa entrou em contato com José e Maria, genitores de Vicente, com 13 anos de idade, demonstrando interesse na realização de estudos que pressupõem o tratamento dos dados pessoais do adolescente. Registre-se que José e Maria são pais presentes que exercem, em conjunto, o poder familiar sobre o filho comum.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.709/2018, é correto afirmar que:

- (A) salvo se houver consentimento compartilhado de José e Maria, por meio de documento assinado e com firma reconhecida em um tabelionato de notas, não se admitirá o tratamento dos dados pessoais de Vicente;
- (B) para que se proceda ao tratamento dos dados pessoais de Vicente, é necessário que José e Maria, conjuntamente, consentam, de forma específica, com a medida, observado o melhor interesse do adolescente;

(C) embora, em tese, seja admissível o tratamento dos dados pessoais de Vicente, exige-se prévia autorização por parte do Conselho Tutelar localizado na cidade onde o adolescente tem domicílio;

(D) para que haja o tratamento dos dados pessoais de Vicente, basta o consentimento específico e em destaque dado por José ou por Maria ou, ainda, por ambos os genitores em conjunto;

(E) para que o tratamento dos dados pessoais de Vicente seja admissível, pressupõe-se a autorização judicial, observado o seu melhor interesse.

8. CNU – NÍVEL SUPERIOR – 2025

A respeito do tratamento de dados pessoais, leia o trecho a seguir.

"Um projeto liderado pelo Inova HC, núcleo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, busca testar a interoperabilidade, que é a integração e o compartilhamento de dados dos pacientes, permitindo o acesso de profissionais de diferentes instituições às informações. A ideia, afirmam, é facilitar o atendimento o paciente não precisará informar sobre alergias, histórico de cirurgias ou outras doenças, por exemplo, agilizando o processo."

(Adaptado de MACEDO, Vitória. "Rede privada de saúde vai testar compartilhamento de dados de pacientes", Folha de São Paulo, 23 jun. 2025)

Com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), a implementação da interoperabilidade:

(A) necessita de regulamentação jurídica, porque tem caráter financeiro;

(B) requer a decisão do controlador, porque trata de casos de tutela da saúde;

(C) viola o direito à privacidade, porque expõe material de natureza sensível;

(D) assegura o anonimato de identificação, porque é usada para o interesse público;

(E) exige a definição das finalidades, porque supõe o consentimento dos usuários.

9. CNU – NÍVEL SUPERIOR – 2025

Um município brasileiro desenvolveu uma plataforma digital com o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços e benefícios públicos, como o agendamento de atendimentos, a solicitação de documentos e o acompanhamento de programas sociais. Para utilizar o sistema, os cidadãos devem criar uma conta informando dados como nome completo, CPF, endereço, informações de contato, origem étnica, situação socioeconômica e dados familiares.

Considerando esse contexto, é correto afirmar que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018) é aplicável, pois há tratamento de dados pessoais com finalidade exclusivamente:

(A) jornalística, com propósitos informativos;

(B) artística, com propósitos culturais;

(C) governamental, com propósitos de segurança nacional;

(D) pessoal, com propósitos particulares;

(E) política, com propósitos coletivos.

10. FGV/TRT MS - 2025

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é essencial para garantir a privacidade, a segurança e a transparência no uso das informações pessoais, protegendo os direitos dos cidadãos e promovendo a responsabilidade das organizações no tratamento de dados.

Sobre as situações para as quais a LGPD não se aplica, analise as afirmativas a seguir.

I. Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos.

II. Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos.

III. Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública.

Está correto o que se afirma em

A I, apenas.

B I e II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas

E I, II e III.

11.FGV/SEFAZ-PR - 2025

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Registre-se que o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado, entre outras hipóteses, mediante o consentimento pelo titular. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.709/2018, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação.

() Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.

() O consentimento poderá referir-se tanto a finalidades determinadas quanto a autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.

(B) F – V – F.

(C) V – F – V.

(D) F – F – F.

(E) V – V – F.

12.FGV/Seplag Niterói-2024

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado em algumas hipóteses, como nas elencadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro.
- (B) Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.
- (C) Para o exercício regular de direitos em processo judicial, mas não em processo administrativo ou arbitral.
- (D) Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.
- (E) Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições legais.

13.FGV/CVM - 2024

João, jornalista, Matheus, artista, e Luiz, estudante, debateram sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e os reflexos que a referida legislação possui na atividade profissional de cada qual.

Nesse cenário, é correto afirmar que a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados):

- (A) não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, tampouco para fim exclusivamente artístico. Por outro lado, a legislação é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizado para fim exclusivamente jornalístico;
- (B) se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Igualmente, a legislação é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico;
- (C) não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Por outro lado, a legislação é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico;
- (D) se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Por outro lado, a legislação não é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico;
- (E) não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Igualmente, a legislação não é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico.

14.FGV/ALESC - 2024

A responsabilidade civil do controlador ou operador de danos pessoais possui disciplina própria na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.

- (A) O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador se equipara ao controlador.
- (B) O agente de tratamento será responsabilizado ainda que prove que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros, pois a Lei nº 13.709/2018 consagrou a teoria do risco integral na matéria.

(C) As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo são disciplinadas exclusivamente pela Lei nº 13.709/2018, vedada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na matéria.

(D) O tratamento de dados pessoais será nulo quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo pelo qual é realizado.

(E) Não é possível a inversão do ônus da prova nas ações que versem sobre reparação de danos em razão da violação do dever de proteção de dados pessoais.

15.FGV/ALESC - 2024

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) disciplina a proteção de dados pessoais e seu tratamento, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Um dos fundamentos da proteção de dados pessoais é a defesa do consumidor e, nesse sentido, é correto afirmar que

(A) o direito de o titular dos dados pessoais peticionar em relação aos seus dados poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor.

(B) o tratamento de dados pessoais sensíveis de consumidores somente poderá ocorrer sem o fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para a proteção exclusivamente da sua vida ou da sua incolumidade física.

(C) a confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, fornecida no prazo de até 7 (sete) dias, contado da data do requerimento do titular.

(D) o dado pessoal sobre as dívidas de consumo de consumidor superendividado é considerado como dado pessoal sensível e, como tal, seu tratamento somente poderá ocorrer quando o titular consentir, de forma específica e destacada, no instrumento de autorização.

(E) o consentimento ao tratamento de dados pessoais do consumidor pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, observado o procedimento e os requisitos determinados pelo controlador, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado.

16.FGV/TJ-MS – 2024 (adaptada)

Acerca da responsabilidade civil, nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, nº 13.709/2018, é correto afirmar que:

(A) os danos morais decorrentes do vazamento de dados são presumidos (*in re ipsa*);

(B) o operador é, via de regra, equiparado ao controlador para fins de aferir sua responsabilidade;

(C) o juiz poderá inverter o ônus da prova quanto aos agentes de tratamento de dados;

(D) não haverá direito de regresso entre os responsáveis, para fortalecer a proteção do titular dos dados;

(E) pelo princípio da especialidade, prevalecem as regras da lei sobre as da legislação consumerista.

17.FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS – Analista - 2023

A pessoa jurídica XYZ, atuando como agente de tratamento de dados, infringiu, dolosamente, os regramentos legais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o que restou comprovado, após a observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 13.709/2018, a autoridade nacional poderá aplicar, ao agente de tratamento de dados, a seguinte sanção administrativa:

- (A) multa simples, de até um por cento do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, no seu último exercício, limitada, no total, a cinco milhões de reais por infração.
- (B) suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período.
- (C) proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados, em caso de reincidência em infração de igual natureza.
- (D) advertência, com indicação de período máximo de trinta dias para adoção de medidas corretivas.
- (E) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, pelo período máximo de seis meses.

18.FGV/SEFAZ-AM - Assistente Administrativo da Fazenda Estadual - 2022

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer em algumas situações, como sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para

- (A) a proteção da vida ou da incolumidade física do titular, mas não de terceiro.
- (B) o exercício regular de direitos em processo judicial, vedada a utilização em processo administrativo e arbitral.
- (C) a realização de estudos por órgão de pesquisa, vedada a anonimização dos dados pessoais sensíveis.
- (D) o tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos.
- (E) a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por autoridade sanitária, excluídos os demais profissionais e serviços de saúde.

19.FGV/BANESTES - Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas - 2021

O banco de dados gerenciado por Paulo possui os dados a seguir.

Id_Pessoa	Nome	Gênero	Dt_Nasc	Endereço
ea5d0c10	João	Masculino	15/08/25	R. N. Silva 12 CEP 20320-190
00fc771f	Luiza	Feminino	06/08/16	Av. Carlos 30 CEP 22040-320
e2c5f2dd	Heitor	Masculino	30/06/07	R. Trind 22 CEP 72000-100

Para atender a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Paulo realizou um tratamento nos dados para perder a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, e gerou a tabela abaixo.

Id_Pessoa	Nome	Gênero	Dt_Nasc	Endereço
d1b2d23f	REMOVIDO	M	80 -	CEP 20320-190
c9ee2d5b	REMOVIDO	F	0 - 20	CEP 22040-320
7a16ca06 2	REMOVIDO	M	0 - 20	CEP 72000-100

À luz da LGPD, o tratamento realizado por Paulo foi:

- (A) bloqueio;
- (B) anonimização;
- (C) difusão;
- (D) classificação;
- (E) extração.

20.FGV/EPE - Analista de Gestão Corporativa - Recursos Humanos - 2022

Considere que um instituto público brasileiro de pesquisas estatísticas esteja fazendo o tratamento de dados pessoais sensíveis e não anonimizados, sem o fornecimento expresso dos respectivos titulares, sob a alegação de que essa conduta é indispensável para a pesquisa realizada.

Diante dessa situação, assinale a opção que está de acordo com as regras previstas na LGPD.

- (A) A conduta do órgão se mostra integralmente irregular.
- (B) A conduta do órgão se mostra regular quanto à justificativa, mas os dados deveriam ser necessariamente anonimizados.
- (C) A conduta do órgão se mostra regular com relação à não anonimização dos dados, mas a situação demanda, necessariamente, consentimento dos titulares.
- (D) A conduta do órgão se mostra regular, contanto que o órgão tenha pago valor justo aos titulares.
- (E) A conduta do órgão se mostra regular em todos os aspectos.

21.FGV/MPE-SC - Analista - Dados e Pesquisas - 2022

De acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

Conforme o Art. 8º, §2º, da Lei nº 13.709/2018, o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto na LGPD é do(a):

- (A) titular;
- (B) controlador;
- (C) encarregado;

- (D) órgão de pesquisa;
- (E) autoridade nacional.

22.FGV/TJDFT - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Segurança da Informação - 2022

Empresas privadas e órgãos públicos vêm adequando seus processos de coleta, armazenamento e manipulação dos dados pessoais a fim de operarem em conformidade com os requisitos legais da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A LGPD define vários agentes com distintas responsabilidades para o tratamento dos dados pessoais. O titular do dado pessoal tem assegurado direitos diante desses agentes para garantir que seus dados sejam tratados corretamente enquanto se mantiver a necessidade de seu tratamento. De acordo com a LGPD e os “Guias operacionais para adequação à LGPD da Secretaria de Governo Digital”, o titular de dados pode solicitar alguns direitos sobre seus dados pessoais à administração pública.

Um dos direitos do titular dos dados relacionado no Art. 18 da Lei, cujas instruções encontram-se no Guia de Boas Práticas relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados é:

- (A) tratamento de seus dados para fins exclusivos de segurança do Estado;
- (B) transferência da titularidade de seus dados de saúde para seu médico;
- (C) dessensibilização de seus dados pessoais sensíveis para igualar o tratamento de seus dados pessoais;
- (D) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;
- (E) transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro por transferência de sede organizacional.

23.FGV/SEFAZ-MG - Auditor Fiscal - 2023

Em tema de tratamento de dados pessoais pelo poder público, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas a diversas finalidades. Consoante dispõe o texto do citado diploma legal, assinale a opção que não apresenta uma dessas finalidades.

- (A) Execução de políticas públicas.
- (B) Alimentação de sistemas gerais de informática.
- (C) Prestação de serviços públicos.
- (D) Descentralização da atividade pública.
- (E) Disseminação e acesso das informações pelo público em geral.

24.FGV/CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle - 2022

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados na lei.

Nesse contexto, de acordo com a Lei nº 13.709/2018, é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, EXCETO:

- (A) na hipótese de o compartilhamento tutelar e resguardar direito da personalidade e integridade do titular dos dados, permitido o tratamento para outras finalidades;

- (B) quando houver previsão legal, salvo se a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;
- (C) nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente e desde que o titular dos dados apresente documento formal, com firma reconhecida, de aquiescência com o compartilhamento;
- (D) nos casos de execução centralizada de atividade pública que recomende o compartilhamento de dados, desde que a entidade privada colabore, ainda que indiretamente, com a concretização da política pública;
- (E) na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.

25.FGV/CGU - Técnico Federal de Finanças e Controle - 2022

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

De acordo com a Lei nº 13.709/2018, a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será:

- (A) vedado, em qualquer hipótese, por se tratar de dados sensíveis, cuja proteção decorre da supremacia do interesse público;
- (B) permitido, em regra, diante do princípio da publicidade da administração pública, exceto nos casos expressamente previstos em lei;
- (C) vedado, em qualquer hipótese, por se tratar de dados sensíveis, cuja proteção decorre implicitamente de proteção à segurança nacional;
- (D) informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas na lei;
- (E) autorizado, em regra, diante dos princípios da publicidade e da transparência da administração pública, exceto se a entidade titular dos dados previamente impedir o compartilhamento, mediante decisão fundamentada.

GABARITO

1. E
2. E
3. D
4. A
5. B
6. D
7. D
8. E
9. E
10. E
11. E
12. C
13. E
14. A
15. A
16. C
17. B
18. D
19. B
20. E
21. B
22. D
23. B
24. E
25. D

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.